

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יוליה מלינובסקי
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
חמד עמאר

פ/25/1651

הצעת חוק רכבת תחתית (מטרו) (תיקון), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 1 1. בחוק רכבת תחתית (מטרו), התשפ"ב–2021¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1) לפני ההגדרה "גוף ציבורי" יבוא :

""אישור לביצוע פעולה" – כל אחד מאלה :

(1) אישור או רישיון הנדרש לפי כל דין מגורם מוסמך לשם ביצוע פעילות או פעולה בידי אדם, לרבות אישור או רישיון כאמור הניתן לגבי מכשיר ;

(2) פטור מביצוע פעילות או פעולה שנתן גורם מוסמך לפי כל דין לאדם ;"

(2) אחרי ההגדרה "גוף ציבורי" יבוא :

""גוף תשתית" – גוף המפעיל או המחזיק תשתית ;

"גוף תשתית פרטי" – גוף תשתית שאינו גוף תשתית ציבורי, ובכלל זה –

(1) תאגיד ששר התקשורת העניק לו סמכויות לפי סעיף 4(ו) לחוק התקשורת ;

(2) בעל זיכיון להקמה או להפעלה של תשתית ;

"גוף תשתית ציבורי" – גוף תשתית שהוא גוף ציבורי, לרבות תאגיד מים וביוב שאינו נמצא בשליטת רשות מקומית ;

¹ ס"ח התשפ"ב, עמ' 95.

"גורם מוסמך" – גוף ציבורי או גוף תשתית, שחברה מבצעת נדרשת לקבל ממנו אישור לביצוע פעולה או לבצע עימו תיאום תשתיות, לשם ביצוע פעולה לקידום מיזם המטרו;

"היתר", "היתר בנייה" – כמשמעותו בחוק התכנון והבנייה; "

(3) בהגדרה "ועדה של הכנסת", בפסקה (2), אחרי "פרק ג'" יבוא "ולעניין מניעת רעש לפי סעיף 64";

(4) אחרי ההגדרה "ועדה של הכנסת" יבוא:

"ועדת הפיתוח" – הוועדה לפיתוח סובב המטרו שהוקמה לפי סעיף 29; "

(5) אחרי ההגדרה "חוק חובת המכרזים" יבוא:

"חוק חופש המידע" – חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998²; "

(6) אחרי ההגדרה "חוק יסודות התקציב" יבוא:

"חוק המהנדסים והאדריכלים" – חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958³;

"חוק המועצה להשכלה גבוהה" – המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958⁴; "

"חוק המים" – חוק המים, התשי"ט-1959⁵; "

"חוק למניעת מפגעים" – חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961⁶; "

(7) אחרי ההגדרה "חוק נכסי המדינה" יבוא:

"חוק העתיקות" – חוק העתיקות, התשל"ח-1978⁷;

"חוק רישוי עסקים" – חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968⁸;

"חוק שירות המדינה" – חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959⁹;

"חוק תאגידי מים וביוב" – חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001¹⁰;

² ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.

³ ס"ח התשי"ח, עמ' 108.

⁴ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

⁵ ס"ח התשי"ט, עמ' 169.

⁶ ס"ח התשכ"א, עמ' 58.

⁷ ס"ח התשל"ח, עמ' 76.

⁸ ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

⁹ ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

"חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018" – חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016¹¹;

"חוק לתיקון דיני הרכישה" – חוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד–1964¹²; "

(8) אחרי ההגדרה "חוק התכנון והבנייה" יבוא :

"חוק התקשורת" – "חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982¹³;

"יושב ראש המועצה המאסדרת" – כמשמעותו בסעיף 8;

"מוסד תכנון" – כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה;

"המועצה להשכלה גבוהה" ו"מוסד מוכר להשכלה גבוהה" – כהגדרתם בחוק המועצה להשכלה גבוהה;

"המועצה המאסדרת" – המועצה שהוקמה לפי סעיף 8;

"מועצת ההנדסה והאדריכלות" ו"פנקס המהנדסים והאדריכלים" – כהגדרתם בחוק המהנדסים והאדריכלים; "

(9) אחרי ההגדרה "מרכז תחבורה משולב" יבוא :

"מרכז תחזוקה לרכבות", "מתחם דפו" – אזור המיועד לתפעול ולתחזוקה של רכבת תחתית (מטרו); "

(10) ההגדרה "מתחם דפו" – תימחק;

(11) בהגדרה "פעולה לקידום מיזם המטרו", בסופה יבוא "למעט פעולה להקמת מבנים שאינם מיועדים לצורך תחבורתי מעל תחנות מטרו, מעל מרכזי תחבורה משולבים ומעל מתחמי דפו, מתום חמש שנים מיום סיום בניית התחנה, המרכז או המתחם, לפי העניין, ופעולה להפעלה ולתחזוקה של מבנים כאמור; לעניין הגדרה זו, "סיום בנייה" – אישור מתכנן הוועדה לתשתיות, כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה, על השלמת ביצוע העבודות בהתאם להרשאה שנתנה הוועדה לתשתיות; "

(12) אחרי ההגדרה "פקודת מסילות הברזל" יבוא :

¹⁰ ס"ח התשס"א, עמ' 454.

¹¹ ס"ח התשע"ז, עמ' 49.

¹² ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

¹³ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.

”פקודת הקרקעות” – פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
1943¹⁴;

”רישיון” – הרשאה, ובכלל זה רישיון, זיכיון או היתר או כל מסמך
דומה אחר אף אם כינויו שונה;”;

(13) אחרי ההגדרה ”תמ”א 70/א” יבוא :

”תשתית” – לרבות דרכים, מסילות ברזל, נמלי ים, נמלי תעופה,
מיתקנים וקווים עיליים או תת-קרקעיים להולכה, לחלוקה,
להספקה, להעברה או לאחסון של חשמל, בזק כהגדרתו בחוק
התקשורת, ביוב, מים, דלק, גז או חומרים מסוכנים, וכן תשתית
לסילוק פסולת או לטיפול בביוב.”

תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ”(א)” ואחריו יבוא :

”(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), גוף ציבורי הממלא תפקיד בתחום
האבטחה, החירום, בטיחות האש, אבטחת המידע, ההתגוננות האזרחית או
החילוץ וההצלה, יפנה לוועדה המנהלת בטרם מתן הוראה או הנחיה שיש לה
השפעה על מיזם המטרו, לשם קבלת עמדתה באשר להשפעת ההוראה או
ההנחיה כאמור על המיזם; לא השיבה הוועדה המנהלת לפנייה של גוף ציבורי
כאמור בתוך 21 ימים מיום פנייתו אליה, יראו, בתום התקופה האמורה,
כאילו קוימה חובת ההתייעצות עימה; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על
הנחיה או הוראה כאמור הנדרשת לשם מניעת סכנה ממשית ומיידית לשלומן
או לביטחונן של אדם או לשם מניעת פגיעה חמורה ברכוש ועל הוראה או
הנחיה כאמור בסעיף 72(ב).”

הוספת סימן ג' 3. אחרי סעיף 8 לחוק העיקרי יבוא :
בפרק ב'

”סימן ג' : המועצה המאסדרת

הרכב המועצה 8א. (א) לרשות המטרו תהיה מועצה אשר תעסוק
המאסדרת באסדרה של עניינים הנוגעים למיזם המטרו,
וחבריה הם :

(1) יושב ראש המועצה המאסדרת;

(2) המנהל הכללי של משרד התחבורה,
או עובד משרד התחבורה בדרגת סגן מנהל

¹⁴ ע”ר 1943, תוס’ 1, עמ’ (ע) 32, (א) 44.

כללי ומעלה שימנה המנהל הכללי כאמור ;

(3) הממונה על התקציבים במשרד האוצר או סגן הממונה על התקציבים שימנה הממונה, האחראי על תחום התשתיות ;

(4) עובד רשות מקומית הנמצאת בתחומי תוכנית המטרו בדרגת סגן מנהל כללי ומעלה, שימנה שר הפנים לפי המלצת יושב ראש הגוף המייצג את המספר הגדול ביותר של רשויות מקומיות ;

(5) נציג ציבור שימנה שר האוצר, שהוא אחד מהמפורטים להלן, והוא בעל שבע שנות ניסיון בתחום הקמה או תפעול של מיזמי תשתיות ואינו עובד מדינה, עובד חברה ממשלתית או עובד תאגיד שהוקם לפי דין :

(א) מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ;

(ב) חבר סגל אקדמי במוסד מוכר להשכלה גבוהה, בתחום ההנדסה או התכנון ;

(6) עובד המשרד הממשלתי, הרשות הממשלתית או התאגיד שהוקם על פי חוק, שתחום פעילותו הוא בעניין הנדון בפני המועצה המאסדרת, שימנו המנהל של המשרד הממשלתי, הרשות הממשלתית או התאגיד כאמור, לפי העניין.

(ב) שר האוצר ימנה את חבר המועצה המאסדרת המנוי בפסקה (5) שבסעיף קטן (א) מתוך רשימה של לפחות שלושה מועמדים שמתקיימים בהם התנאים בפסקה (5)(א) ושלושה מועמדים שמתקיימים בהם התנאים בפסקה (5)(ב), שהציעה מועצת ההנדסה והאדריכלות או המועצה להשכלה גבוהה, לפי העניין.

(ג) יושב ראש המועצה המאסדרת רשאי להזמין לדיוני המועצה המאסדרת עובדי ממשלה, עובדי רשות ממשלתית או עובדי תאגיד שהוקם על פי חוק, שתחום עיסוקם נוגע לעניין מסוים הנדון במועצה המאסדרת; לנציגים כאמור תהיה דעה מייעצת בלבד.

(ד) חברי המועצה המאסדרת כאמור בסעיף קטן (א)(4) ו-(5) ימונו לתקופה של שלוש שנים, וניתן לחזור ולמנותם, ובלבד שלא יכהנו יותר משתי תקופות כהונה רצופות.

(ה) מי שמוסמך למנות חבר במועצה המאסדרת, ימנה לו ממלא מקום קבוע, אחד או יותר, לפי הוראות חוק זה.

תפקידי המועצה 8.ב. (א) תפקידי המועצה המאסדרת הם כמפורט במאסדרת בחוק זה ובכל דין אחר, ובין השאר –

(1) מתן אישור לביצוע פעולה לחברה מבצעת, בעניינים כמפורט בחוק זה;

(2) מתן אישור לגוף המוסמך להוציא צו הפסקה מינהלי לגבי חברה מבצעת;

(3) הסרת חסמים בהליכי תיאום בין חברה מבצעת לגופי תשתית אחרים;

(4) הארכת מועדים הנקובים בחוק זה, בעניינים שונים.

(ב) בקבלת החלטה, תביא המועצה המאסדרת בחשבון את האינטרס הלאומי בקידום מיזם המטרו כאמור בסעיף 2, וכן את השיקולים שעל גוף ציבורי לשקול במילוי תפקידו ובהפעלת סמכותו על פי דין בתחום הפעילות שבעניינה דנה המועצה המאסדרת.

יושב ראש המועצה 8.ג. (א) הממשלה תמנה את יושב ראש המועצה המאסדרת מתוך רשימת מועמדים שיציעו בעלי התפקידים המנויים בסעיף 9(1) עד (4).

(ב) כשיר להתמנות ליושב ראש המועצה

המאסדרת מי שמתקיימים לגביו התנאים המנויים בסעיף 8(ב).

(ג) הוראות סעיף 8(ג) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין יושב ראש המועצה המאסדרת.

(ד) הודעה על מינוי יושב ראש המועצה המאסדרת תפורסם באתר האינטרנט של רשות המטרו.

סייג למינוי של חבר 8ד. לא ימונה לחבר המועצה המאסדרת מי שהורשע המועצה המאסדרת בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה המאסדרת, או שהוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

הפסקת כהונה לפני 8ה. (א) חבר המועצה המאסדרת שמונה לפי פסקאות (1) או (4) עד (6) של סעיף 8א(א) יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, אם התפטר במסירת כתב התפטרות לגורם שמינה אותו.

(ב) התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן לגבי חבר המועצה המאסדרת, יעבירו הגורם הממנה מכהונתו, בהודעה בכתב, לפני תום תקופת הכהונה ובסמוך למועד התקיימות הנסיבה :

(1) הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה המאסדרת, או שהוגשו נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו ;

(2) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו ;

(3) חדל להתקיים בו תנאי מהתנאים למינויו לחבר המועצה המאסדרת.

(ג) הגורם הממנה לא יפסיק את כהונתו של חבר המועצה המאסדרת לפי סעיף קטן (ב), אלא לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין

זה.

(ד) לעניין סעיפים קטנים (ב) ו-(ג), "הגורם הממנה" – לעניין חבר המנוי בסעיף 8א(א)(1) או (2) – שר התחבורה, ולעניין חבר המנוי בסעיף 8א(א)(3) – שר האוצר.

18. תוקף פעולות קיום המועצה המאסדרת, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו בשל הפסקת כהונתו של חבר מחברי המועצה המאסדרת או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהנים בה רוב חבריה.

18. החלטות המועצה (א) החלטות המועצה המאסדרת יתקבלו ברוב דעות החברים המשתתפים והמצביעים בישיבה, ובלבד שנוכחים בישיבה לפחות שלושה חברים ובהם יושב ראש המועצה המאסדרת ואחד מחברי המועצה המנוי בסעיף 8א(א)(2), (3) או (6); היו הדעות שקולות, תכריע דעתו של יושב ראש המועצה המאסדרת.

(ב) החלטות המועצה המאסדרת יהיו מנומקות ויירשמו בפרוטוקול.

(ג) המועצה המאסדרת תקבע את דרכי עבודתה וסדרי דיוניה, ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

(ד) החלטות המועצה המאסדרת אינן חייבות פרסום ברשומות והן יפורסמו באתר האינטרנט של רשות המטרו באופן בולט לעין, במיקום שייועד להוראות המועצה המאסדרת, באופן שיאפשר מעקב אחר שינוי ותיעודן לאורך זמן ובצירוף עיקרי הדיון ונימוקי ההחלטה.

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד), המועצה המאסדרת לא תפרסם פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, וכן רשאית היא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף

9(ב) לחוק האמור.

ח.8. גמול והחזר הוצאות
חבר המועצה המאסדרת שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך יהיה זכאי לתשלום מאת רשות המטרו בעד השתתפות בישיבות המועצה המאסדרת, בהתאם להוראות של החשב הכללי במשרד האוצר החלות לעניין חברי ועדות ציבוריות; לעניין זה, "עובד המדינה", "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד גוף נתמך" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב.

ט.8. החלת דינים
חברי המועצה המאסדרת שאינם עובדי המדינה, דינם, בפעולתם כחברי המועצה המאסדרת, כדין עובדי המדינה, לעניין חיקוקים אלה:

(1) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ס-1979¹⁵;

(2) חוק העונשין, התשל"ז-1977¹⁶ – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;

(3) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969¹⁷;

(4) חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959¹⁸ – ההוראות הנוגעות לכלל עובדי המדינה;

(5) פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971¹⁹ – ההוראות הנוגעות לתעודת עובד הציבור;

(6) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969²⁰.

י.8. ניגוד עניינים
(א) בסעיף זה –

"בן משפחה" – בן זוג, הורה, הורי הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חותן, חותנת, חם,

¹⁵ ס"ח התש"ס, עמ' 2.

¹⁶ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

¹⁷ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

¹⁸ ס"ח התשי"ט, עמ' 190.

¹⁹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

²⁰ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור
שהוא שלוב (חורג);

"בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
התשכ"ח-1968²¹;

"טיפול" – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא
לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או
בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון;

"ניגוד עניינים", של חבר המועצה המאסדרת –
ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו במועצה
המאסדרת ובין עניין אישי או תפקיד אחר,
שלו או של קרובו;

"קרוב", של חבר המועצה המאסדרת – כל אחד
מאלה:

(1) בן משפחה של חבר המועצה;

(2) אדם שלחבר המועצה יש עניין במצבו
הכלכלי;

(3) תאגיד שחבר המועצה, בן משפחתו
או אדם כאמור בפסקה (2) הם בעלי עניין
בו;

(4) גוף שחבר המועצה, בן משפחתו או
אדם כאמור בפסקה (2) הם מנהלים או
עובדים אחראים בו.

(ב) לא ימונה לחבר המועצה המאסדרת ולא
יכהן כחבר כאמור מי שבשל כהונתו יימצא, באופן
תדיר, במצב של ניגוד עניינים אשר ימנע ממנו
למלא את עיקר תפקידו במועצה המאסדרת.

(ג) חבר המועצה המאסדרת לא יטפל במסגרת
תפקידו בנושא שהטיפול בו יגרום לו להימצא
במצב של ניגוד עניינים.

(ד) לא יראו חבר של המועצה המאסדרת שהוא
נציג של גוף כנמצא בניגוד עניינים בשל כך בלבד

²¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

שהוא מייצג את ענייני הגוף שהוא נציגו.

(ה) נודע לחבר המועצה המאסדרת כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (ב) או (ג), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש המועצה המאסדרת; היה חבר המועצה המאסדרת האמור יושב הראש – יודיע על כך לשר התחבורה."

4. החלפת הסימונים של סימנים ג' וד' בפרק ב' לחוק העיקרי יסומנו "סימן ד" ו"סימן ה".
בפרק ב'

5. תיקון סעיף 9 בסעיף 9(5) לחוק העיקרי, הסיפה החל במילים "שתמנה הממשלה" – תימחק.

6. תיקון סעיף 15 בסעיף 15 לחוק העיקרי, ההגדרה "פקודת הקרקעות" – תימחק.

7. תיקון סעיף 17 בסעיף 17 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (ג), אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) לפעולות הוועדה המקומית לגביית הסכום האמור בסעיף 19, לגבי מקרים שבהם אלמלא אותו סעיף לא הייתה נדרשת הוועדה המקומית לבצע פעולות לגביית היטל השבחה";

(2) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג1) בעד הקמה של תחנת מטרו או מתחם דפו בשטח של רשות מקומית, יופחת סכום חד-פעמי שייקבע בצו לפי סעיף קטן (ג) מהסכום שעל הרשות המקומית לשלם בהתאם לצו כאמור (בסעיף זה – סכום ההפחתה); עלה סכום ההפחתה על סך התשלומים שהרשות המקומית חייבת בו בהתאם לצו, תעביר המדינה לאותה רשות מקומית את ההפרש שבין סכום ההפחתה ובין סך התשלומים שהרשות המקומית חייבת עד לסכום שלא יעלה על 20 מיליון שקלים חדשים."

8. החלפת כותרת סימן ג' בפרק ג' לחוק העיקרי יבוא:
סימן ג' בפרק ג'

"סימן ג': היטל השבחה, מס השבחת מטרו והקניית מקרקעין".

9. הוספת סעיפים 29 עד 36 וסימן ד' אחרי סעיף 28 לחוק העיקרי יבוא:

"הקניית מקרקעין 29. (א) על אף האמור בסעיף 19, אושרה תוכנית

לפיתוח המטרו
חלף מס השבחת
המטרו והוועדה
לפיתוח סובב
המטרו

משביחה המגדילה את השטח הכולל המותר
לבנייה במקרקעין מושבחים ב־80,000 מ"ר או
יותר, יוקנה למדינה, מתוך השטח הכולל המותר
לבנייה האמור במקרקעין המושבחים בתוכנית,
שטח לפיתוח מסחרי בסביבת תחנת המטרו (בפרק
זה – מקרקעין מוקנים); המקרקעין המוקנים
יוקנו למדינה במועד אישור התוכנית המשביחה
וחלף תשלום חלק יחסי מסכום מס השבחת
המטרו החל על המקרקעין.

(ב) שר האוצר ימנה ועדה לפיתוח סובב
המטרו (בפרק זה – ועדת הפיתוח) שתקבע את
שיעור ההקניה לפי תוכנית משביחה כאמור בסעיף
קטן (א), וחבריה הם:

(1) שני עובדים בכירים של משרד
האוצר, שימנה שר האוצר, ואחד מהם יהיה
יושב הראש;

(2) עובד בכיר של משרד ראש הממשלה,
שימנה ראש הממשלה;

(3) עובד בכיר של מינהל התכנון במשרד
הפנים, שימנה מנהל מינהל התכנון;

(4) עובד בכיר של רשות מקרקעי ישראל,
שימנה ראש רשות מקרקעי ישראל;

(5) השמאי הממשלתי הראשי או נציגו.

(ג) המניין החוקי בישיבות ועדת הפיתוח הוא
שלושה מחבריה, ובלבד שאחד מהם הוא נציג שר
האוצר; היו הדעות שקולות, תכריע דעתו של יושב
הראש; ועדת הפיתוח תקבע את סדרי עבודתה,
ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.

(ד) ועדת הפיתוח תקבע את שיעור המקרקעין
המוקנים כשיעור מההשבחה במקרקעין בתוכנית
המשביחה, לפי אחת ממדרגות אלה (בפרק זה –
שיעור ההקניה):

(1) 20% מההשבחה במקרקעין ;

(2) 10% מההשבחה במקרקעין ;

(3) 0% מההשבחה במקרקעין – אם

קבעה שאין צורך בהקניית מקרקעין למדינה.

(ה) ועדת הפיתוח תקבע את שיעור ההקניה במתחם השפעה לאחר בחינה ואפיון של מתחמי ההשפעה וקביעת הצורך בקידום הפיתוח המסחרי בו, בשים לב לשטח הכולל המותר לבנייה במקרקעי ישראל שבמתחם ההשפעה מתוך השטח הכולל המותר לבנייה במתחם השפעה, ובהתחשב, בין השאר, בשיקולים אלה :

(1) מספר בעלי המקרקעין במתחם ההשפעה ;

(2) פוטנציאל הפיתוח של המקרקעין במתחם ההשפעה ;

(3) מורכבות הפיתוח של המקרקעין במתחם ההשפעה.

(ו) ועדת הפיתוח תפרסם את החלטתה לעניין שיעורי ההקניה במתחמי ההשפעה באתר האינטרנט של משרד האוצר.

(ז) הוקנו מקרקעין לפי סעיף זה, יופחת שווי המקרקעין המוקנים מסכום מס השבחת המטרו שבו חב בעל המקרקעין ; לעניין זה יחולו על שווי המקרקעין המוקנים הוראות ההצמדה הקבועות בסעיף 9 לתוספת השלישית ; בסעיף זה, "השבחה במקרקעין" – עליית שוויים של מקרקעין במתחם השפעה כפי שייקבע בהליך התכנוני.

(ח) שיעור ההקניה שיחול על תוכנית משביחה החלה על מתחמי השפעה שונים יהיה שיעור ההקניה הממוצע החל בשטח התוכנית.

קביעת מיקום 30. מוסד התכנון יקבע את מיקום המקרקעין

המקרקעין המוקנים

המוקנים בתוכנית המשביחה, בהתאם לשיעור ההקניה ולשווי ההשבחה במקרקעין; בקביעת מיקום המקרקעין המוקנים יפעל מוסד התכנון ככל האפשר בהתאם לעקרונות האלה:

(1) מיקום המקרקעין המוקנים יהיה במגרש או במבנה נפרדים, אחד או יותר, כך שפעולות פיתוח או מימוש שלהם יהיו בלתי תלויות בבעלי זכויות אחרים בתחום התוכנית המשביחה;

(2) בתוכניות לגבי מקרקעין הכוללים תחנת מטרו, מיקום המקרקעין המוקנים יהיה מעל תחנת המטרו או במיקום קרוב ונגיש אליה;

(3) מיקום המקרקעין ייקבע באופן שיאפשר את קידום הפיתוח באופן המידי והיעיל ביותר.

הקניית מקרקעין 31. על הקנייה של מקרקעין מושבחים למדינה לפי תוכנית איחוד וחלוקה כמשמעותה בסימן ז' לפרק ג' בחוק התכנון והבנייה, יחולו, נוסף על הוראות חוק זה, הוראות הסימן האמור, אלא אם כן נקבעה הוראה מפורשת אחרת לפי חוק זה.

הוראות לעניין 32. בתוכנית לגבי מקרקעין הכלולים במתחם השפעה תוכנית החלה על מקרקעי ישראל במתחם השפעה שכלולים בו גם מקרקעי ישראל, יקבע מוסד התכנון, ככל האפשר, שטח כולל המותר לבנייה במקרקעי ישראל בהתאם לעקרונות החלים לעניין מקרקעין מוקנים כאמור בסעיף 30.

ניהול חשבון 33. תקבולים משיווק של מקרקעין מוקנים, בניכוי הוצאות או התחייבויות כדין המוטלות על המדינה לשם מימושם, יוחזקו וינהלו על ידי המדינה בחשבון נפרד וישמשו למימון ופיתוח מיזם המטרו בלבד.

הוראה לעניין 34. (א) תוכנית איחוד וחלוקה, כמשמעותה בסימן ז' לפרק ג' בחוק התכנון והבנייה, במתחם השפעה, תכלול אחד מאלה:

(1) מקרקעין הכלולים בתוכנית

הנמצאים במתחם השפעה ;

(2) מקרקעין הכלולים בתוכנית הנמצאים מחוץ למתחם השפעה, ובלבד שמעל 80% משטח התוכנית נמצא במתחם השפעה.

(ב) מוסד התכנון יהיה רשאי לסטות מהאמור בסעיף קטן (א) במקרים חריגים ומנימוקים מיוחדים שיירשמו.

סייגים להפקדת תוכנית 35. מוסד תכנון לא יחליט על הפקדת תוכנית שלפי הוראות סימן זה חלה לגביה חובת הקניית מקרקעין, אלא אם כן היא אחת מאלה :

(1) תוכנית כוללנית כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה ;

(2) תוכנית הכוללת הוראות המאפשרות מתן היתר מכוחה בלי צורך באישור תוכנית נוספת טרם מתן ההיתר ;

(3) תוכנית אחרת שניתן לגביה אישור שר הפנים, לאחר התייעצות עם שר האוצר, ובלבד שמצא כי הובטחה הקניית המקרקעין למדינה בהתאם להוראות סימן זה.

דיוור בהישג יד 36. על מקרקעין מוקנים יחולו הוראות סעיף 4א(ו) עד (י) לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים (הוראת שעה), התשע"ד–2014, כנוסחו במועד תחילתו של חוק רכבת תחתית (מטרו) (תיקון), התשפ"ב–2022,²² בשינויים המחויבים.

סימן ד': פיתוח מקרקעין מיועדים

הגדרות – סימן ד' 37. בסימן זה –

"בעל קרקע" – מי שבמועד פרסום ההודעה לפי סעיף 5 לפקודת הקרקעות היה אחד מאלה :

²² ס"ח התשפ"ב, עמ' ...

(1) מי שרשום בפנקסי המקרקעין כבעלים של הקרקע או מי שזכאי להירשם כאמור ;

(2) בעל זכות חכירה ראשית בקרקע שהיא מקרקעי ישראל, על פי חוזה חכירה שמטרתו מגורים, תעשייה, מסחר או מלונאות, או מי שהועברה לו הזכות על ידי בעל זכות חכירה כאמור ;

"דיני רכישת קרקעות" – פקודת הקרקעות והחוק לתיקון דיני הרכישה ;

"זכויות הבנייה המקוריות" – השטח הכולל המותר לבנייה במקרקעין מיועדים כפי שהיה קבוע לפני אישור תמ"א 70 ;

"מקרקעין מיועדים" – מקרקעין במתחמי השפעה המיועדים לשמש אחד מאלה :

(1) מתחם דפו כפי שנקבע בתמ"א 70 ;

(2) תחנת מטרו מיועדת לפיתוח ;

(3) מרכז תחבורתי משולב ;

(4) תת-הקרקע של תחנה למערכת תחבורה עתירת נוסעים שנקבעה בתוכנית המטרו ;

"השטח המיועד לפיתוח" – השטח הכולל המותר לבנייה במקרקעין מיועדים שנקבע לפי תמ"א 70, לפי התוכנית המפורטת הראשונה שאושרה לגבי המקרקעין המיועדים והמקיימת את התנאים המנויים בסעיף 39(א)(1) ר"ל(2), או לפי תוכנית המקיימת את התנאים האמורים שתיקנה תוכנית כאמור, אם הופקדה בתוך חמש שנים מיום שאושרה התוכנית הראשונה ;

"תחנת מטרו מיועדת לפיתוח" – תחנת מטרו המוקמת על מקרקעין שברובם לא היו

מיועדים לדרך ערב אישור תוכנית המטרו,
בהתאם לתוכנית מקומית או לתוכנית
מפורטת כמשמעותן בחוק התכנון והבנייה.

החלת הוראות לפי 38. ההוראות לפי דיני רכישת קרקעות יחולו על
דיני רכישת קרקעות
רכישת זכויות במקרקעין מיועדים, אם לא נקבעו
הוראות אחרות בסימן זה.

רכישת זכויות 39. (א) פורסמה הודעה לפי סעיף 7 לפקודת
במקרקעין מיועדים
הקרקעות לגבי מקרקעין מיועדים, יוקנה למדינה
השטח המיועד לפיתוח במקרקעין האמורים;
המדינה רשאית לממש את השטח המיועד לפיתוח
מיזם המטרו, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) בבקשה להיתר או להרשאה מכוח
תוכנית המטרו נכללו הוראות מפורטות
לעניין אפשרות המימוש והתנאים
ההנדסיים למימוש השטח המיועד לפיתוח;

(2) אפשרות המימוש בשטח המיועד
לפיתוח כרוכה בשימושים הכלולים
בתוכנית המטרו מבחינה הנדסית, על פי
חוות דעת מהנדס רשוי כמשמעותו לפי חוק
המהנדסים והאדריכלים, שמינתה המועצה
המאסדרת;

(3) שר האוצר מסר לבעל הקרקע הודעה
לפי סעיף 144(1), בעניין זכותו לממש את
השטח המיועד לפיתוח בעצמו או לקבל
פיצוי כאמור בסעיף 40, נוסף על הפיצוי
שהוא זכאי לו לפי דיני רכישת קרקעות,
בכפוף להוראות סעיף קטן (ב).

(ב) על אף האמור בדיני רכישת קרקעות,
בחישוב הפיצויים בעד רכישת זכויות במקרקעין
מיועדים, לא יובאו בחשבון שינויים בזכויות
הבנייה המקוריות שחלו בעקבות תמ"א 70 או
בעקבות תוכנית אחרת שהחליפה אותה.

(ג) לא התקיימו התנאים בסעיף

קטן (א)(1) או (2), לא יחולו הוראות סימן זה לעניין מימוש על ידי המדינה ויחולו הוראות דיני רכישת קרקעות.

פיצוי נוסף 40. (א) פורסמה הודעה כאמור בסעיף 39(א), יהיה בעל הקרקע זכאי לפיצוי נוסף על הפיצוי האמור בסעיף 39(ב), בשיעור של 70% מהתמורה המתקבלת בפועל משיווק השטח המיועד לפיתוח, כולו או חלקו, לאחר שהופחתו ממנה פיצויים ששולמו לפי דיני רכישת קרקעות בעד זכויות הבנייה המקוריות כאמור בסעיף 39(ב); בסעיף קטן זה, "התמורה משיווק השטח המיועד לפיתוח" – הכספים שהתקבלו ממכירת הזכויות בשטח המיועד לפיתוח, בניכוי כל אלה:

(1) עלויות התכנון, הפיתוח, הביסוס והקירוי הנדרשות למימוש השטח המיועד לפיתוח;

(2) סכום בגובה היטל ההשבחה ומס השבחת המטרו שהיה חל בשל השטח המיועד לפיתוח כאמור בסעיף 42(1).

(ב) הכנסות המדינה משיווק השטח המיועד לפיתוח, בניכוי החלק שיועבר לבעל הקרקע כאמור בסעיף קטן (א) ובניכוי הוצאות או התחייבויות כדין המוטלות על המדינה לשם מימוש השטח המיועד לפיתוח, ישמשו למימון מיזם המטרו בלבד.

זכות למימוש על ידי בעל הקרקע 41. (א) על אף האמור בסעיף 39, ובכפוף לתנאים המנויים בסעיף 42, בעל הקרקע שלגביה נוסף השטח המיועד לפיתוח, שבבעלותו לפחות 50% מהקרקע, רשאי לממש בעצמו את השטח המיועד לפיתוח, ואם הייתה הקרקע בבעלות משותפת של כמה בעלי קרקע – הם רשאים לפעול יחד למימוש השטח המיועד לפיתוח, בהתקיים כל אלה:

(1) בבעלותם יחד 50% לפחות מזכויות הבעלות בקרקע;

(2) בעלי הקרקע התאגדו כחברה לפי חוק החברות, התשנ"ט–1999²³, או כשותפות לפי פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה–1975²⁴ (בסימן זה – הקבוצה), והקבוצה מינתה מורשה חתימה מטעמה שהוסמך לחייב ולזכות אותה בחתימתו לכל דבר ועניין;

(3) הקבוצה הציעה לכלל בעלי הקרקע להצטרף להליך מימוש השטח המיועד לפיתוח, בתנאים זהים לתנאים שנקבעו לכלל חברי הקבוצה, וניתן להם פרק זמן של שישים ימים לקבל החלטה בעניין.

(ב) במימוש לפי סעיף זה ימומשו מלוא זכויות המימוש בקרקע, של כלל בעלי הקרקע, ובלבד שלכלל בעלי הקרקע שלא הצטרפו להליך מימוש השטח המיועד לפיתוח הוצע, בתוך תשעים ימים מיום הודעת השר לפי סעיף 44(1), הסדר סביר בכל הנוגע להליך המימוש; בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן זה, אי-הסכמה בנוגע להסדר לפי סעיף קטן זה, ובכלל זה לעניין תשלומים, או הגשת תביעה לפיצויים, לא יהיו עילה לעיכוב המימוש לפי סעיף זה.

(ג) לעניין חוכר במקרקעי ישראל כהגדרתו בפסקה (2) להגדרה "בעל קרקע", הזכות למימוש לפי סעיף זה תהיה כפופה לחוזה החכירה המקורי ותנאיו.

42. תנאים לעניין מימוש על ידי בעל קרקע או קבוצה לא יממשו בעל קרקע או קבוצה כמשמעותה בסעיף 41(א)(2), לפי העניין, את השטח המיועד לפיתוח, אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) הם שילמו למדינה סכום בגובה היטל ההשבחה ומס השבחת המטרו שהיה חל על השטח המיועד לפיתוח לפי חוק זה, אלמלא רכשה

²³ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.
²⁴ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 28, עמ' 549.

המדינה את הזכויות במקרקעין המיועדים לפי חוק זה; הסכום יחושב בהתאם לשומה שיערוך השמאי הממשלתי הראשי לגבי השטח המיועד לפיתוח; לעניין פסקה זו –

(א) שולם סכום שקבע השמאי הממשלתי, לא יחולו הוראות סעיף 196א והתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, למעט סעיף 21 שבה, בשינויים המחויבים, והוראות סימן ג' לפרק ג' לחוק זה;

(ב) חלקו בעל הקרקע או הקבוצה על הסכום שקבע השמאי הממשלתי לפי פסקה זו, ייושב הסכסוך בידי שמאי מכריע או ועדת ההשגות כמשמעותם בסעיף 9א לפקודת הקרקעות, ויחולו לעניין זה הוראות הסעיף האמור, בשינויים המחויבים;

(2) הם שילמו למדינה סכום בשווי ההוצאות שהוציאה בעד תכנון השטח המיועד לפיתוח, העמקת היסודות ובינוי הקירווי מעל המקרקעין המיועדים והוצאות סבירות אחרות שהוציאה המדינה לשם מימוש השטח המיועד לפיתוח, והכול בהתאם לקביעת שר האוצר או מי שהוא הסמיך לכך;

(3) הם התחייבו בהסכם שערך שר האוצר או מי מטעמו ויכלול את כל אלה:

(א) הגדרת זמן סביר לגמר בנייה במלוא השטח המיועד לפיתוח ואבני הדרך להבטחת המימוש כאמור;

(ב) הסדרת הממשק שבין פעילות מערכת המטרו ובין השימושים המותרים במקרקעין המיועדים, ובכלל זה הסדרת היבטי הפיתוח והתפעול;

(ג) קביעת מנגנונים להבטחת עמידת

בעל הקרקע או הקבוצה בהוראות כל דין, ובכלל זה הוראות החלות על המקרקעין המיועדים מכוח תוכנית לגבי מימוש השימושים המותרים בהם, וכן מתן ערובות לעמידה בהוראות כאמור;

(ד) תנאים נוספים הנדרשים למימוש השימושים המותרים במקרקעין המיועדים תוך המשך פעילות סדירה ותקינה של מערכת המטרו.

43. הודעה על הפקדת תוכנית
הופקדה במוסד תכנון תוכנית לשטח המיועד לפיתוח, או הועברה תוכנית כאמור להערות הוועדות המחוזיות, לפי העניין, יודיע שר האוצר לבעל הקרקע על הפקדת התוכנית בתוך שלושים ימים.

44. הוראות ביצוע –
מימוש שטח מיועד לפיתוח לאחר אישור תוכנית
אושרה תוכנית המגדילה את השטח הכולל המותר לבנייה במקרקעין מיועדים, יחולו הוראות אלה:

(1) בתוך שישים ימים מיום אישור התוכנית יודיע שר האוצר לבעל הקרקע על זכותו לממש את השטח המיועד לפיתוח ועל התנאים למימוש כמפורט בסעיפים 41 ו-42, בהתאמה, או על זכותו לקבל פיצוי, כאמור בסעיף 40, נוסף על הפיצוי שהוא זכאי לו לפי דיני רכישת קרקעות; הודיע שר האוצר כאמור, ימסור לו בעל הקרקע, בתוך תשעים ימים ממועד מתן הודעת שר האוצר לפי פסקה זו, הודעה בכתב שיציין בה אם בכוונתו לממש את השטח המיועד לפיתוח;

(2) מסר בעל הקרקע הודעה על כוונתו לממש את השטח המיועד לפיתוח, ימלא אחר ההוראות והתנאים הקבועים בסעיפים 41 ו-42 בתוך תקופה שלא תעלה על 180 ימים מיום שמסר הודעה לפי פסקה זו; לבקשת בעל הקרקע, שר האוצר רשאי להאריך תקופה זו בשישים ימים נוספים;

(3) עמד בעל הקרקע במלוא ההוראות והתנאים כאמור בפסקה (2), יוקנה לו השטח המיועד לפיתוח בהתאם להודעה שימסור שר האוצר לרשם המקרקעין לעניין זה, וייערכו הרישומים הנדרשים בפנקסי המקרקעין בהתאם.

מימוש על ידי שר 45. (א) לא מסר בעל הקרקע הודעה לשר האוצר לפי סעיף (2)44, או שלא עמד בהוראות או בתנאים האוצר

המפורטים בסעיפים 41 ו-42 בתוך התקופה הקבועה בסעיף (2)44, רשאי שר האוצר לממש את השטח המיועד לפיתוח, ובכלל זה להעביר את הבעלות בו לאחר.

(ב) הוקנה השטח המיועד לפיתוח לבעל הקרקע כאמור בסעיף (3)44, ולא עמד בעל הקרקע בהתחייבות, אחת או יותר, לפי ההסכם האמור בסעיף (3)42, רשאי שר האוצר לתת לו, בהודעה בכתב, אורכה של תשעים ימים לתיקון ההפרה; חלפו תשעים הימים כאמור ולא תיקן בעל הקרקע את ההפרה, רשאי שר האוצר, לאחר שנתן לבעל הקרקע הזדמנות להשמיע את טענותיו, להורות בצו על הקניית השטח המיועד לפיתוח למדינה; הורה כאמור, יוקנה השטח המיועד לפיתוח למדינה וייערכו הרישומים הנדרשים בפנקסי המקרקעין; כמו כן ימומשו הערובות שהעמיד בעל הקרקע לפי ההסכם כאמור בסעיף (3)42(ג).

(ג) חל האמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יהיה בעל הקרקע זכאי לפיצוי נוסף בהתאם לסעיף 40.

(ד) הוקנה השטח המיועד לפיתוח למדינה ולא מומש בתוך שבע שנים מהיום שבו ניתנו היתר בנייה או הרשאה לבינוי מקרקעין מיועדים, ימסור שר האוצר לבעל הקרקע הודעה כאמור בסעיף (1)44 ויחולו הוראות סעיפים 41 עד 44, וישוב וימסור הודעה כאמור בסעיף קטן זה לבעל הקרקע בחלוף חמש שנים נוספות, וכן בחלוף שלוש השנים שלאחריהן, ובלבד שבמהלך התקופות שחלפו בין הודעות השר לפי סעיף (1)44 ולפי סעיף קטן זה,

טרם מומש, במצטבר, השטח המיועד לפיתוח כאמור; לעניין סעיף קטן זה, "מימוש" – מכירה או העברה בדרך אחרת של 25% לפחות מהשטח המיועד לפיתוח.

(ה) חלפו שבע שנים מהמועד שבו ניתנו היתר בנייה או הרשאה לבינוי מקרקעין מיועדים בשטח המיועד לפיתוח, וטרם הוחל בביצוע קירוי המקרקעין המיועדים בשטח האמור, יוקנה השטח המיועד לפיתוח לבעל הקרקע, אם לא ויתר על ההקניה כאמור בסעיף קטן (ו), בהתאם להודעה שימסור שר האוצר לרשם המקרקעין לעניין זה, וייערכו הרישומים הנדרשים בפנקסי המקרקעין בהתאם; שר האוצר רשאי להאריך, בהחלטה בכתב, את התקופה האמורה, ובלבד שלא תעלה על 10 שנים מהמועד שבו ניתנו היתר בנייה או הרשאה לבינוי המקרקעין המיועדים בשטח המיועד לפיתוח כאמור.

(ו) שר האוצר ימסור לבעל הקרקע הודעה על חלוף התקופה האמורה בסעיף קטן (ה) ועל זכותו לוותר על הקניית השטח המיועד לפיתוח; בעל הקרקע רשאי להודיע לשר האוצר, בתוך תשעים ימים מיום מסירת הודעה כאמור, כי הוא מוותר על הקניית השטח המיועד לפיתוח.

(ז) השטח המיועד לפיתוח יוקנה לבעל הקרקע בהתאם לאמור בסעיף קטן (ה), לאחר ששייב למדינה סכום בגובה ההוצאות שהוציאה בעד תכנון השטח המיועד לפיתוח, העמקת היסודות וכן כל הוצאה אחרת שהוציאה המדינה לשם מימוש השטח המיועד לפיתוח, והכול בהתאם לקביעת שר האוצר או מי שהוא הסמיך לכך; ואולם, הודיע בעל הקרקע כי הוא מוותר על הקניית השטח המיועד לפיתוח כאמור בסעיף קטן (ו) או לא השייב למדינה את הסכום כאמור, רשאי שר האוצר להשתמש בקרקע לכל מטרה שהיא, לרבות העברת הבעלות בה לאחר, בכפוף

להוראות כל דין, בלא תשלום כל פיצוי נוסף בשל כך."

10. החלפת סימונים בפרק ג' רה' בפרק ג' לחוק העיקרי יסומנו "סימן ה'" ו"סימן ו'", וסעיפים 29 עד 32 יסומנו כסעיפים 46 עד 49.
11. הוספת פרקים אחרי סעיף 49 לחוק העיקרי יבוא: ד' עד ו'

"פרק ד': פעילות גורם מוסמך לקידום מיזם המטרו

סימן א': עדיפות מיזם המטרו

מתן עדיפות לטיפול 50. (א) גורם מוסמך יטפל בכל עניין הנוגע לקידום בעניין הנוגע למיזם מיזם המטרו בהקדם האפשרי ולא יאוחר המטרו ומינוי גורם מהמועדים הקבועים בחוק זה. מרכז

(ב) גורם מוסמך ימנה את אחד מעובדיו שיהיה אחראי לרכז את הטיפול בכל עניין הקשור למיזם המטרו, ובכלל זה ייתן מענה לפניות של חברה מבצעת בעניין כאמור.

פניית חברה מבצעת 51. (א) גורם מוסמך ישיב לפניית חברה מבצעת לגורם מוסמך בכל עניין הקשור למיזם המטרו, בתוך 14 ימים מיום פנייתה אליו, אלא אם כן נקבע לכך מועד אחר בדין.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), פנתה חברה מבצעת לגורם מוסמך בבקשה למתן אישור לביצוע פעולה (בסעיף זה – בקשת חברה מבצעת לאישור), יחליט הגורם המוסמך בדבר מתן האישור בתוך 21 ימים מיום הגשת הבקשה בהתאם להוראות סעיף קטן (ד) או בתוך תקופה אחרת אם נקבעה לכך לפי דין (בסעיף זה – התקופה למענה), ואם סירב לבקשה, ימסור את תשובתו המנומקת לבקשה עד תום התקופה למענה.

(ג) לא השיב הגורם המוסמך לבקשת חברה מבצעת לאישור עד תום התקופה למענה, יראו, בתום התקופה למענה, כאילו קיבלה החברה

המבצעת אישור בהתאם לבקשתה והחברה המבצעת תמסור על כך הודעה בכתב לגורם המוסמך; ואולם מסירת ההודעה או אימסירתה לא תשפיע על תוקף האישור ועל מועד מתן האישור.

(ד) בקשת חברה מבצעת לאישור תכלול את כלל המסמכים הדרושים למתן האישור, בהתאם להנחיות הגורם המוסמך, אם ניתנו.

(ה) לבקשת גורם מוסמך ומנימוקים מיוחדים שיירשמו, המועצה המאסדרת רשאית –

(1) להאריך את התקופות האמורות בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) בתקופה שלא תעלה על 14 ימים;

(2) לקבוע כי הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו לעניין בקשה מסוימת, אם מצאה שמתן אישור לביצוע פעולה לגבי אותה בקשה עלול לסכן באופן משמעותי את האינטרס הציבורי.

52. גורם מוסמך לא יתנה, במישרין או בעקיפין, מתן אישור לביצוע פעולה, לרבות ביצוע פעולה נלווית הנדרשת מהגורם המוסמך בשל הבקשה, בביצוע פעולה על ידי החברה המבצעת שאינה נוגעת באופן ישיר לאישור המבוקש.

איסור התניית אישור או ביצוע פעולה

סימן ב': תיאום תשתיות

53. הגדרות – סימן ב' – בסימן זה –

"מערכת לאומית לתיאום תשתיות" – מערכת ממוחשבת לתיאום תשתיות שאת פרטיה פרסם המנהל הכללי של משרד התחבורה באתר האינטרנט של המשרד;

"שטח סמוך" – שטח שלא יעלה על רדיוס של שבעה קילומטרים מתחומי תוכנית המטרו;

"תיאום תשתיות" – תיאום בין חברה מבצעת לגוף

תשתית לשם ביצוע עבודות להקמת מיזם המטרו, ובכלל זה תיאום לפי דין או לפי תוכנית או היתר מכוח חוק התכנון והבנייה.

מערכת לאומית 54. (א) פניית חברה מבצעת לגורם מוסמך בכל עניין הנוגע לתיאום תשתיות ותשובת הגורם המוסמך לפנייה כאמור ייעשו באמצעות מערכת לאומית לתיאום תשתיות.

(ב) המועצה המאסדרת רשאית להורות כי פניית חברה מבצעת או תשובת גורם מוסמך כאמור בסעיף קטן (א) ייעשו במתכונת אחרת מהאמור באותו סעיף, כפי שתקבע, אם מצאה כי מתקיימות נסיבות חריגות בעניין מסוים.

העברת מידע מגוף 55. (א) על אף האמור בכל דין, גוף תשתית יעביר לתשתית לחברה מבצעת כל מידע בעניין תשתית ומבנים שהוא מחזיק או מפעיל בשטח תוכנית המטרו או בשטח סמוך, ובכלל זה תיעוד מעודכן של מצב התשתית, מיקומה או מבנים קיימים ומתוכננים באותו שטח; המועצה המאסדרת רשאית להרחיב את השטח הסמוך לעניין מסוים, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

(ב) חברה מבצעת תנקוט את האמצעים הנדרשים לשם שמירה על סודיות המידע שהועבר אליה לפי סעיף קטן (א).

פניית חברה מבצעת 56. (א) חברה מבצעת המעוניינת לערוך תיאום תשתיות, תפנה לגוף התשתית בבקשה לכך (בסימן זה – בקשה לתיאום); כללה הבקשה לתיאום דרישה לביצוע עבודות בידי גוף התשתית, תצרף החברה המבצעת הצעה מפורטת לביצוע העבודה המבוקשת.

(ב) גוף תשתית ישיב לבקשה לתיאום בתוך 14 ימים מיום פניית החברה המבצעת אליו, ואם נתבקשה העתקת תשתית – בתוך 21 ימים מיום פנייתה כאמור.

(ג) גוף תשתית שדחה את הצעת החברה המבצעת שצורפה לבקשה לתיאום, יצרף לתשובתו הצעה חלופית לביצוע הפעולות הנדרשות בהתאם לבקשה (בסעיף זה – הצעה חלופית); הייתה בבקשה לתיאום דרישה להעתקת תשתית, יפרט גוף התשתית בהצעה החלופית התייחסות להקמה של תשתית מסוג ובהיקף של התשתית שהעתקתה נדרשה, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:

(1) אין בהקמה של תשתית מסוג או בהיקף אחר השפעה על עלות מיזם המטרו או על מועד השלמתו;

(2) הוועדה המנהלת, לאחר פניית גוף התשתית אליה, מצאה כי בנסיבות העניין מתקיים טעם המצדיק זאת; תשובת הוועדה המנהלת תינתן בתוך 14 ימים מיום פניית גוף התשתית.

(ד) לבקשת גוף תשתית ומטעמים מיוחדים שיירשמו, המועצה המאסדרת רשאית להאריך את התקופות האמורות בסעיף קטן (ב), בשבעה ימים נוספים.

ביצוע עבודות על ידי חברה מבצעת 57. (א) לא השיב גוף תשתית לבקשה לתיאום בתוך התקופה האמורה בסעיף 56(ב) או (ד), לפי העניין, רשאית החברה המבצעת לבצע את העבודה בהתאם להצעתה כפי שצורפה לבקשה, במקום גוף התשתית; החברה המבצעת תמסור לגוף התשתית הודעה בכתב על כוונתה לבצע את העבודות כאמור ועל המועד לביצוע העבודות.

(ב) לאחר השלמת ביצוע העבודות בהתאם להוראות סעיף קטן (א), תמסור החברה המבצעת הודעה על כך לגוף התשתית והתשתית תעבור לידי גוף התשתית, ויראו את העבודות שביצעה החברה המבצעת בקשר לאותה תשתית לכל עניין כאילו בוצעו על ידי גוף התשתית.

(ג) ביצעה חברה מבצעת עבודות בהתאם

להוראות סעיף קטן (א), והעבודות גרמו נזק לתשתית, לא תהיה לגוף התשתית שמפעיל את התשתית או מחזיק בתשתית כאמור עילת תביעה כלפי החברה המבצעת בשל הנזק, אם התרחשות הנזק הייתה יכולה להימנע לו גוף התשתית היה משיב לבקשה לתיאום במועד כאמור בסעיף 56(ב) או (ד), לפי העניין, ובלבד שהחברה המבצעת פעלה בהתאם להצעתה שצורפה לפנייה לתיאום ולא פעלה מתוך כוונה לגרום נזק או בשוויון נפש לאפשרות גרימתו; נדרשה החברה המבצעת לפצות צד שלישי בשל נזק לתשתית כאמור, תעמוד לה זכות לתביעת שיפוי נגד גוף התשתית.

(ד) על אף האמור בכל דין, המועצה המאסדרת רשאית להתיר לחברה מבצעת לבצע עבודה במקום גוף תשתית אם הדבר נדרש כדי למנוע עיכוב משמעותי בלוחות הזמנים של מיזם המטרו או לטובת חיסכון משמעותי בעלות המיזם, ובלבד שהעבודות נכללו בבקשה לתיאום, ואם דחה גוף התשתית את ההצעה שצורפה לבקשה והציע הצעה חלופית – שהעבודות נכללו בהצעה החלופית.

(ה) התירה המועצה המאסדרת לחברה מבצעת לבצע עבודה במקום גוף תשתית כאמור בסעיף קטן (ד), תמסור החברה המבצעת לגוף התשתית הודעה בכתב על כוונתה לבצע את העבודות כאמור והמועד לביצוע העבודות; הודיעה חברה מבצעת כאמור, רשאי גוף התשתית להסמיך גורם מטעמו לפקח על ביצוע העבודות, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לעכב את ביצוען; החברה המבצעת תישא בשכרו של המפקח, לפי שעות הפיקוח בפועל באתר ביצוע העבודות, על פי תעריף הקבוע לפי הוראות תקנון כספים ומשק, כהגדרתו לפי חוק חובת המכרזים.

58. המועצה המאסדרת תפרסם באתר האינטרנט של רשות המטרו הסדרים שייכללו בהסכם בין גוף תשתית לחברה מבצעת לשם תיאום תשתיות,

הסכם בין גוף תשתית לחברה מבצעת

לרבות נוסח כתב התחייבות, כתב שיפוי, ערבות או ביטוח לפי הצעת החשב בכללי במשרד האוצר.

59. (א) חברה מבצעת המחויבת לפי כל דין או תוכנית לשקם או לפתח שטח בשל עבודות להקמת מיזם המטרו שביצעה, תבצע עבודות לשיקום או לפיתוח כאמור ברמה שוות ערך, אולם הוועדה המנהלת רשאית לאשר חריגה מהרמה כאמור.

(ב) התעוררה מחלוקת בין חברה מבצעת לרשות מקומית שבתחומה מתבצעות עבודות לשיקום או לפיתוח כאמור בסעיף קטן (א), לגבי הרמה המקובלת באזור שבו מתבצעות עבודות כאמור באותו סעיף קטן, תכריע במחלוקת המועצה המאסדרת.

60. לשם ביצוע פעולה לקידום מיזם המטרו, רשאית חברה מבצעת להתחבר בעצמה למערכת ביוב או למערכת תיעול עירונית, בלא קבלת אישור של גוף התשתית, בהתאם למתכונת שתקבע המועצה המאסדרת ובנסיבות שתקבע, ובלבד שנתנה על כך הודעה מראש לגוף התשתית.

פרק ה': הוראות מיוחדות להסרת חסמים לשם קידום מיזם המטרו

61. ההוראות לפי פרק זה יחולו על אף האמור בכל דין. עדיפות הוראות הפרק

62. (א) תמונה ועדה מייעצת למים ולביוב בקשר למיזם המטרו (בסימן זה – ועדת מים וביוב), שתפקידה לייעץ לגורם מוסמך בעניין מתן אישורים לביצוע פעולה בתחום המים, הסביבה והבריאות הנוגעים למיזם המטרו לפי החוקים המפורטים להלן, וכן למלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה לפי חוק:

(1) חוק הפיקוח על קידוחי מים, התשט"ו–1955²⁵;

²⁵ ס"ח התשט"ו, עמ' 84.

(2) חוק המים ;

(3) חוק מניעת זיהום הים ממקורות
יבשתיים, התשמ"ח-1988²⁶ ;

(4) חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות,
התשי"ח-1957²⁷.

(ב) אלה החברים בוועדת מים וביוב :

(1) עובד בכיר של רשות המים והביוב
בתחום האסדרה הכפוף במישרין למנהל
הרשות המים והביוב או עובד בכיר אחר
ברשות המים והביוב העוסק בתחום
כאמור, שימנה מנהל רשות המים והביוב,
והוא יהיה יושב הראש ; בסעיף זה, "רשות
המים והביוב" – הרשות הממשלתית למים
ולביוב, שהוקמה לפי סעיף 124יא לחוק
המים ;

(2) מנהל השירות ההידרולוגי ברשות
המים והביוב או עובד בכיר אחר ברשות
המים והביוב העוסק בתחום השירות
ההידרולוגי, שימנה מנהל רשות המים
והביוב, והוא יהיה ממלא מקום יושב
הראש ;

(3) סגן המנהל הכללי של משרד
הבריאות בתחום בריאות הציבור או עובד
בכיר אחר במשרד הבריאות העוסק בתחום
כאמור, שימנה שר הבריאות ;

(4) לגבי דיוני הוועדה בעניין הזרמת מים
לים או לנחל – סגן המנהל הכללי במשרד
להגנת הסביבה בתחום משאבי טבע או עובד
בכיר אחר במשרד להגנת הסביבה העוסק
בתחום כאמור, שימנה השר להגנת
הסביבה ;

²⁶ ס"ח התשמ"ח, עמ' 118.
²⁷ ס"ח התשי"ח, עמ' 4.

(5) לגבי דיוני הוועדה בעניין ניקוז – סגן המנהל הכללי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר העוסק בתחום הניקוז או עובד בכיר אחר במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בתחום כאמור, שימנה שר החקלאות ופיתוח הכפר.

(ג) מי שמוסמך למנות חבר בוועדת מים וביוב ימנה לו ממלא מקום קבוע, אחד או יותר, לפי הוראות חוק זה.

(ד) התייעצות של גורם מוסמך עם ועדת מים וביוב תחליף כל חובת התייעצות או תיאום עם כל גוף ציבורי אחר, בכל הקשור למתן אישור לביצוע פעולה כאמור בסעיף קטן (א).

(ה) פנה הגורם המוסמך לוועדת מים וביוב בבקשה להתייעצות בהתאם לסעיף קטן (א), תעביר לו הוועדה את המלצתה בעניין נושא הפנייה בתוך 14 ימים מיום פנייתו אליה, ואם נדרשה חברה מבצעת לבצע השלמות נוספות בהמשך לבקשה – בתוך שבעה ימים מהיום שבו העבירה החברה המבצעת את ההשלמות.

(ו) לא השיבה ועדת מים וביוב לבקשת גורם מוסמך עד תום התקופה האמורה בסעיף קטן (ה), יראו, בתום אותה תקופה, כאילו קוימה חובת ההתייעצות עימה.

63. (א) בסעיף זה – ביצוע פעולה באזורי מגן

"אזור מגן" – אזור מגן ב' או אזור מגן ג' כמשמעותם לפי פקודת בריאות העם; "פקודת בריאות העם" – פקודת בריאות העם, 1940²⁸;

"קידוח" – קידוח כמשמעותו לפי פקודת בריאות

²⁸ ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239.

העם.

(ב) חברה מבצעת רשאית לבצע פעולה לשם הקמה והפעלה של מתחם דפו, תחנת מטרו או מבנה תת־קרקעי לתפעול המטרו, באזור מגן, בהתקיים התנאים האלה:

(1) היא הגישה לוועדת מים וביוֹב בקשה לביצוע הפעולה, בצירוף תוכנית למניעת זיהום מים;

(2) ועדת המים והביוֹב לא סירבה לבקשת החברה המבצעת כאמור בסעיף קטן (ד).

(ג) ועדת מים וביוֹב תשיב לפניית חברה מבצעת בבקשה לביצוע פעולה באזור מגן בתוך 45 ימים מיום פנייתה אליה; לא השיבה הוועדה לפנייה עד תום התקופה האמורה, יראו, בתום אותה תקופה, כאילו לא סירבה לבקשת החברה המבצעת.

(ד) לבקשת ועדת מים וביוֹב, רשאית המועצה המאסדרת, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, להאריך את התקופה למתן תשובה כאמור בתקופה שלא תעלה על 14 ימים.

(ה) ועדת מים וביוֹב לא תסרב לבקשה לביצוע פעולה כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם כן מצאה כי אין די בתוכנית למניעת זיהום מים שצורפה לבקשת החברה המבצעת כדי למנוע את זיהום הקידוח באזור המגן, לאחר שנתנה את דעתה לאמצעי מניעת זיהום המים שהוצע בתוכנית כאמור וכן לאפשרות העמקת הקידוח כאמור, סגירתו או הפסקת השימוש בו לטובת מי שתייה.

(ו) על אף האמור בסעיף קטן (ב), החליטה ועדת מים וביוֹב לסרב לבקשת חברה מבצעת לבצע פעולה כאמור באותו סעיף קטן, רשאית המועצה המאסדרת, לאחר התייעצות עם המנהל ועם חבר הוועדה שמונה לפי סעיף 62(ב)(3), להתיר לחברה המבצעת לבצע את הפעולה מנימוקים שיירשמו

וכן היא רשאית להורות על איטום הקידוח או על העתקתו.

(ז) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכות משרד הבריאות לבטל אישור של קידוח מלשמש כמקור למי שתייה.

מניעת רעש 64. (א) לעניין מניעת רעש בשל ביצוע פעולה לקידוח מיזם המטרו, יחולו ההוראות לפי חוק למניעת מפגעים, בשינויים המפורטים בתוספת השנייה.

(ב) השר להגנת הסביבה, בהסכמת שר האוצר, רשאי, בצו, לשנות את התוספת השנייה; שינוי כאמור הטעון אישור ועדה מוועדות הכנסת לפי דין יובא לאישור ועדה של הכנסת כהגדרתה בחוק זה.

סקרי קרקע לשם 65. (א) שר האוצר, בהסכמת השר להגנת הסביבה, יקבע הוראות לעניין סקרי קרקע שעל חברה מבצעת לערוך לשם ביצוע פעולות להקמת מיזם המטרו, לאיתור של זיהום קרקע או מניעתו, ובכלל זה הגבלות על היקף הבדיקות הנדרש לביצוע סקרים כאמור, וכן הוראות לעניין אפשרויות השימוש בקרקע שנחפרה בביצוע פעולות כאמור.

(ב) לבקשת חברה מבצעת רשאית המועצה המאסדרת לאשר הסדר חלופי באתר מסוים, שיחול במקום ההוראות שקבע שר האוצר לפי סעיף קטן (א), ובלבד שההסדר יבטיח לכל הפחות רמה דומה של הגנה מפני זיהום קרקע שלא יחייב ביצוע פעולה שקבע השר לפי אותו סעיף הקטן בהיקף או בתדירות העולים על אלה שקבע שר האוצר.

סילוק פסולת 66. אישור המנהל או הנחיות המנהל הנדרשים בהתאם להוראות לפי חוק רישוי עסקים, לסילוק פסולת שמקורה בשטח הנמצא בתחום תוכנית מטרו או בשטח סמוך לשטח כאמור, או לסילוק פסולת הנמצאת בו, יינתנו לחברה מבצעת לגבי כלל הפסולת שסילוקה נדרש בבקשה מסוימת של החברה המבצעת, בתוך שלושים ימים ממועד

פניית החברה המבצעת; בסעיף זה, "המנהל",
"סילוק" ו"פסולת" – כהגדרתם לפי חוק רישוי
עסקים.

כריתה, העתקה או 67. על אף האמור בסעיפים 15 ו-15א לפקודת היערות²⁹ –
הובלה של אילן
מוגן או עץ בוגר

(1) ברישיון שניתן לחברה מבצעת לכריתה,
להעתקה או להובלה של אילן מוגן או עץ בוגר או
חלק מהם, שנמצא בתחום תוכנית המטרו, יקבע
פקיד היערות כהגדרתו בפקודת היערות כי על
החברה המבצעת לשלם היטל כספי בשיעור ובאופן
כפי שנקבע לפי סעיף 15א(ה)(1) לפקודת היערות;

(2) לבקשת חברה מבצעת רשאית המועצה
המאסדרת לקיים דיון חוזר ולקבל החלטה בעניין
כריתה, העתקה או הובלה של אילן מוגן או עץ
בוגר או חלק מהם, אם מצאה כי יש בהחלטת
פקיד היערות כדי להכביד הכבדה של ממש על
העבודות להקמת מיזם המטרו, ובכלל זה להאריך
את משך ביצוען או להטיל עלות משמעותית על
תקציב המיזם.

פעולות לפי חוק 68. (א) בסעיף זה –
העתיקות

"חיתוך בדיקה", "חפירת בדיקה" ו"חפירת
הצלה" – כהגדרתם לפי חוק העתיקות;

"מנהל רשות העתיקות" – כמשמעותו בחוק רשות
העתיקות, התשמ"ט–1989³⁰;

"שטח העבודות להקמת המטרו" – שטח הנמצא
בתחום תוכנית המטרו או שטח סמוך
לשטח כאמור.

(ב) רשות העתיקות תבצע פעולות שיש לבצען
בהתאם להוראות מנהל רשות העתיקות בשטח

²⁹ חוקי אי"י, כרך א', עמ' (ע) 600, (א) 710.
³⁰ ס"ח התשמ"ט, עמ' 88.

העבודות להקמת המטרו, בהקדם האפשרי ולא
יאוחר מתום התקופות כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) לעניין ביצוע חיתוך בדיקה או חפירת
בדיקה בתחום שהגדירה המועצה
המאסדרת – 21 ימים מיום פניית החברה
המבצעת;

(2) לעניין ביצוע חפירת הצלה בתחום
שהגדירה המועצה המאסדרת – תקופה
שקבעה המועצה המאסדרת שלא תעלה על
שלושים ימים מיום החלטתה;

(3) לעניין כל פעולה אחרת – שבעה ימים
מיום פניית חברה מבצעת; ואולם לעניין
פיקוח, תחל הפעולה בתוך שבעה ימים מיום
פניית החברה המבצעת ותסתיים במועד
שיקבע מנהל רשות העתיקות או במועד
סיום העבודות, לפי המוקדם.

(ג) פנתה חברה מבצעת לרשות העתיקות לעניין
ביצוע פעולה כאמור בסעיף קטן (ב) ולא ביצעה
רשות העתיקות את אותה פעולה בתוך התקופה
כאמור באותו סעיף קטן, לפי העניין, יהיו נתונות
למועצה המאסדרת הסמכויות הנתונות למנהל
רשות העתיקות בעניינים האלה:

(1) מתן רישיון חפירה בשטח שבו
התבקשה רשות העתיקות לבצע את הפעולה
– סמכויות לפי סעיף 9 לחוק העתיקות;

(2) קביעת תנאים ברישיון חפירה;

(3) ביטול או התליה של רישיון חפירה
שניתן או התנייתו בתנאים נוספים.

(ד) לא השיבה המועצה לארכיאולוגיה
שהוקמה לפי חוק העתיקות לפניית מנהל רשות
העתיקות לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור בתוך 21
ימים מיום פנייתו אליה להתייעצות, יראו, בתום
התקופה האמורה, כאילו קוימה חובת ההתייעצות

עימה.

(ה) לבקשת חברה מבצעת רשאית המועצה המאסדרת לקיים דיון חוזר ולקבל החלטה בעניין שלגביו התקבלה החלטת המנהל לפי סעיפים 6 או 29 לחוק העתיקות לגבי שטח העבודות להקמת מיזם המטרו, אם מצאה כי יש בהחלטת המנהל כאמור כדי להכביד הכבדה של ממש על העבודות להקמת מיזם המטרו, ובכלל זה להאריך את משך ביצוען או להטיל עלות משמעותית על תקציב המיזם.

69. צו הפסקה מינהלי (א) על אף ההוראות לפי חוק רישוי עסקים, לעניין צו הפסקה מינהלי כמשמעותו בסעיף 20 לחוק האמור שיש בו כדי להשפיע על ביצוע פעולה לקידום מיזם המטרו, יחולו הוראות אלה:

(1) צו הפסקה מינהלי טעון הסכמה מראש של המועצה המאסדרת;

(2) עמדתה של המועצה המאסדרת לגבי בקשה למתן צו הפסקה מינהלי של גורם מוסמך לפי חוק רישוי עסקים תינתן בתוך שבעה ימים מיום הגשת הבקשה;

(3) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), צו הפסקה מינהלי הנדרש בשל סכנה לשלום או בטיחותו של אדם אינו טעון הסכמה מראש של המועצה המאסדרת, ויחולו לגביו הוראות אלה:

(א) עם הוצאת הצו, יודיע על כך הגורם שנתן את הצו למועצה המאסדרת;

(ב) המועצה המאסדרת תדון בצו בתוך 72 שעות מיום מתן ההודעה כאמור בפסקת משנה (א); לא דנה המועצה המאסדרת בצו עד המועד האמור, ימשיך הצו לעמוד בתוקפו

כל עוד לא קיבלה המועצה
המאסדרת החלטה אחרת;

(ג) החליטה המועצה המאסדרת
שלא לתת את הסכמתה למתן הצו,
יראו את הצו כבטל ממועד מתן
ההחלטה ולא יהיה ניתן להאריך את
תוקפו או לתת צו נוסף באותו עניין.

(ב) (1) על אף האמור בסעיף 51 לחוק
הרשות הארצית לכבאות והצלה, לעניין צו
הפסקה מינהלי שיש בו כדי להשפיע על
ביצוע פעולה לקידום מיזם המטרו יחולו
הוראות סעיף קטן (א)(1) ו-(2); ואולם מצא
מפקד המחוז כי מתקיימות נסיבות דחופות
ויש לתת צו הפסקה מינהלי בלא דיחוי,
יחולו על הצו הוראות סעיף
קטן (א)(3)(א) עד (ג).

(2) בסעיף קטן זה –

”חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה” –
חוק הרשות הארצית לכבאות
והצלה, התשע”ב–2012³¹;

”מפקד מחוז”, ”נסיבות דחופות”, ו”צו
הפסקה מינהלי” – כמשמעותם
בסעיפים 2 ו-51(א) לחוק הרשות
הארצית לכבאות והצלה, בהתאמה.

(ג) על אף האמור בחוק התכנון והבנייה, הגורם
המוסמך לתת צו מינהלי שיש בו כדי להשפיע על
ביצוע פעולה לקידום מיזם המטרו בידי חברה
מבצעת בתחום תוכנית המטרו הוא מנהל היחידה
הארצית לאכיפה; בסעיף קטן זה –

”מנהל היחידה הארצית לאכיפה” – כהגדרתו
בחוק התכנון והבנייה או משנהו;

³¹ ס”ח התשע”ב, עמ’ 702.

"צו מינהלי" – כהגדרתו בסעיף 203 לחוק התכנון והבנייה.

(ד) על אף האמור בסעיף 11ב לחוק למניעת מפגעים, לעניין צו להפסקת מפגע או לסילוקו שיש בו כדי להשפיע על ביצוע פעולות לקידום מיזם המטרו בידי חברה מבצעת, יחולו הוראות סעיף קטן (א)(1) ו-(2).

(ה) על אף האמור בסעיף 13ב לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984,³² לעניין צו לשמירת הניקיון שיש בו כדי להשפיע על ביצוע פעולות לקידום מיזם המטרו, יחולו הוראות סעיף קטן (א)(1) ו-(2).

(ו) בדיונים לפי סעיף זה, תאפשר המועצה המאסדרת לנותן הצו להביע את עמדתו בפניה; לא מסר נותן הצו את עמדתו עד למועד הדיון, לא יהיה בכך כדי להשפיע על תוקף החלטת המועצה המאסדרת.

70. (א) על אף האמור בסעיף 250 לפקודת העיריות,³³ בסעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות³⁴ ובסעיף 6 לחוק למניעת מפגעים, חוקי עזר לפי הסעיפים האמורים לא יחולו על חברה מבצעת בכל הקשור לביצוע פעולות לקידום מיזם המטרו; ואולם חוקי עזר הקובעים היטלי פיתוח, כהגדרתם בסעיף 198א(ג) לפקודת העיריות, יחולו על מבנים שאינם לצרכים תחבורתיים המוקמים מעל תחנות מטרו, מעל מרכזי תחבורה משולבים ומעל מתחמי דפו.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לבקשת רשות מקומית או בהסכמתה, רשאי שר האוצר, מטעמים שיציין בפנייתו למועצה המאסדרת, לקבוע, בצו, בהסכמת המועצה המאסדרת, כי חוק עזר מסוים או סעיף מסעיפיו יחול על חברה מבצעת בכל הקשור לביצוע פעולות לקידום מיזם

איתחולת
חוקי עזר

³² ס"ח התשמ"ד, עמ' 142.
³³ דיני מדינת ישראל, מס' 8, עמ' 197.
³⁴ דיני מדינת ישראל, מס' 9, עמ' 256.

המטרו.

(ג) בבואו לקבל החלטה כאמור בסעיף קטן (ב), ישקול שר האוצר, בין השאר, את אלה:

(1) העיכוב הצפוי להיגרם למיזם המטרו מהחלת חוק העזר;

(2) לאחר קבלת עמדתו של שר הפנים לעניין זה – חיוניותו של חוק העזר או סעיף מסעיפיו.

רישיון לפי חוק
רישוי עסקים

71.

(א) על אף ההוראות לפי חוק רישוי עסקים, בכל הקשור למתן רישיון לפי החוק האמור למרכז תחזוקה לרכבות, לתחנת רכבת תת־קרקעית ולמיתקנים המשמשים להקמת המטרו ונמצאים בשטח העבודות להקמת המטרו, יחולו הוראות סעיף זה.

(ב) הסמכויות הנתונות לרשות הרישוי לפי חוק רישוי עסקים יהיו נתונות למועצה המאסדרת.

(ג) בטרם מתן רישיון לעסקים האמורים בסעיף קטן (א), תתייעץ המועצה המאסדרת עם הרשות המקומית שבתחומה נמצא העסק, כולו או חלקו; לא השיבה הרשות המקומית הנוגעת בדבר בתוך 21 ימים מיום פניית המועצה המאסדרת אליה, יראו, בתום התקופה האמורה, כאילו קוימה חובת ההתייעצות עימה.

(ד) המועצה המאסדרת רשאית להורות כי תנאי שקבע נותן אישור, ובכלל זה תנאי מוקדם, תנאי הרישיון, תנאי נוסף ברישיון או תנאי שנקבע במפרט אחיד, לא יחול לעניין מתן רישיון לגבי העסקים האמורים בסעיף קטן (א), אם מצאה כי אינהחלת התנאי לא תגרום לפגיעה ממשית בבריאותו או בביטחונו של אדם.

(ה) פנתה המועצה המאסדרת, בהתאם לסמכותה לפי סעיף קטן (א), או חברה מבצעת לנותן אישור, בעניין עסק כאמור באותו סעיף קטן,

ייתן נותן האישור את האישור המבוקש, ואם סירב למתן אישור כאמור – יעביר את תשובתו המנומקת לבקשה בתוך 21 ימים מיום הפנייה אליו; לא השיב נותן האישור לבקשה כאמור, יראו, בתום התקופה האמורה, כאילו נתן את האישור המבוקש בהתאם לפנייה.

(ו) לבקשת חברה מבצעת, המועצה המאסדרת רשאית לקיים דיון חוזר ולקבל החלטה בעניין שלגביו התקבלה החלטה מסוימת של נותן אישור, ובכלל זה לעניין סעיף 6 לחוק רישוי עסקים, אם מצאה כי יש בהחלטת נותן האישור כדי להכביד הכבדה של ממש על העבודות להקמת המטרו, ובכלל זה להאריך את משך ביצוען או להטיל עלות משמעותית על תקציב המיזם.

(ז) על החלטות המועצה המאסדרת לפי סעיפים קטנים (ד) עד (ו) לא יחולו הוראות סעיף 3ג7 לחוק רישוי עסקים.

72. (א) בביצוע פעולה לקידום מיזם המטרו מחויבת חברה מבצעת לעמוד בדרישות התקנים כמפורט להלן, כנוסחם ביום פרסומו של חוק רכבת תחתית (מטרו) (תיקון), התשפ"ב–2022:

הוראות לעניין בטיחות אש

(1) תקן ישראלי ת"י 5567 הוראות והנחיות לבטיחות בעבודות מנהור בתעשיית הבנייה³⁵;

(2) תקן ישראלי ת"י 5435 מערכות תחבורה מסילתית ציבורית בנתיב קבוע – דרישות בטיחות אש³⁶;

(3) תקן 5350 בנייה ותפעול של מערכות רכבת קלה³⁷ לעניין בטיחות באש.

(ב) הרשות הארצית לכבאות והצלה לא תקבע

³⁵ י"פ התשס"ו, עמ' 4631.

³⁶ י"פ התש"ף, עמ' 2997.

³⁷ י"פ התשס"ח, עמ' 2857.

הנחיות והוראות לעניין ביצוע פעולות לקידום מיזם המטרו, נוסף על דרישות הקבועות בתקנים כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר קבלת אישור המועצה המאסדרת.

(ג) המועצה המאסדרת תאשר הנחיה או הוראה כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם כן שוכנעה כי יש בה כדי לגרום לעיכוב משמעותי בלוחות הזמנים לקידום מיזם המטרו או להשפעה משמעותית על תקציב המיזם, שנזקם עולה על התועלת הבטיחותית הנוספת בשל אותה הוראה או הנחיה.

(ד) על אף האמור בסעיף 43 לחוק הרשות הארצית לכבאות וההצלה, התשע"ב–2012, צו מיוחד כאמור באותו סעיף לעניין פעולות לקידום מיזם המטרו טעון הסכמה של המועצה המאסדרת.

רכישת זכויות בקרקע על ידי החברה המבצעת 73. על אף האמור בפקודת הקרקעות, הסמכויות הנתונות לשר האוצר וליועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה האמורה, למעט הסמכויות לפי סעיפים 14 עד 14ד ו-25, יהיו נתונות גם לחברה המבצעת בכל הנוגע לרכישת זכויות בקרקע שאושרה לגביה תוכנית מטרו לשם בינוי התשתית הכלולה במיזם המטרו, ובלבד שהחברה המבצעת לא תפרסם הודעה לפי סעיפים 5 או 7 לפקודת הקרקעות בעניין רכישת זכויות בקרקע שאושרה לגביה תוכנית מטרו כאמור, אלא אם כן קיבלה את אישור הוועדה המייעצת כמשמעותה בסעיף 2א לפקודת הקרקעות.

הקצאת זכויות במקרקעין לחברה המבצעת 74. (א) רכשה החברה המבצעת זכויות בקרקע שאושרה לגביה תוכנית מטרו, לפי סעיף 73, לשם בינוי תשתית הכלולה במיזם המטרו, תחנות המטרו או מתחמי הדפו, תקצה רשות מקרקעי ישראל את הקרקע לחברה המבצעת למטרות אלה, בתום שלושים ימים מיום שתפסה החברה המבצעת חזקה בקרקע או לאחר פניית החברה

המבצעת לרשות מקרקעי ישראל, לפי העניין, בלא תמורה, על פי חוזה חכירה מהוון כהגדרתו בסעיף 41ז(א) לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960³⁸, לשם מימוש תוכנית המטרו.

(ב) (1) רשות מקרקעי ישראל תקצה לחברה המבצעת קרקע פנויה שהיא מקרקעי ישראל, שאושרה לגביה תוכנית מטרו, לשם בינוי תשתית הכלולה במיזם המטרו, על פי חוזה חכירה מהוון כאמור בסעיף קטן (א), בכפוף לתשלום תמורה כפי שתקבע מועצת מקרקעי ישראל.

(2) רשות מקרקעי ישראל תחתום על הסכם עם החברה המבצעת להקצאת קרקע כאמור בפסקה (1), בתוך תשעים ימים מיום פניית החברה המבצעת אליה בבקשה להקצאת הקרקע האמורה.

(3) לא חתמה רשות מקרקעי ישראל על הסכם עם החברה המבצעת כאמור בפסקה (2) מסיבות שאינן תלויות בחברה המבצעת, תוקצה הקרקע לחברה המבצעת.

(4) אין בהוראות פסקה (3) כדי לגרוע מחובת החברה המבצעת לשלם לרשות מקרקעי ישראל תמורה בעד הקצאת הקרקע כאמור בפסקה (1).

אישור רשות
מקרקעי ישראל

75. נדרש אישור מאת רשות מקרקעי ישראל לקבלת היתר בנייה או כל אישור אחר לשם בינוי תשתית הכלולה בתוכנית מטרו, תאשר רשות מקרקעי ישראל את הבקשה בתוך שלושים ימים מהמועד שבו הוגשה לאישורה; חלפו שלושים ימים ולא התקבל אישור רשות מקרקעי ישראל, יראו את הבקשה כמאושרת.

חיזוק מבנה לפי

76. על עבודות בנייה או על פעולת חיזוק מורכבת

³⁸ ס"ח התש"ך, עמ' 57.

חוק התכנון והבנייה

שהחברה המבצעת מבצעת לשם הקמה או הפעלה של מיזם המטרו, יחולו הוראות סעיף 261(ד) לחוק התכנון והבנייה, בשינויים המחויבים, ובלבד שלעניין סעיף 261(ד)(4), יוגשו המסמכים המעידים על הקמת העבודות בפועל הן לוועדה המקומית והן לוועדה לתשתיות, והעבודות יבוצעו לאחר שהתקבלה חוות דעת הנדסית של מהנדס רשוי מטעם החברה המבצעת ובהתאם לחוות הדעת האמורה; בסעיף זה –

"מהנדס רשוי" – כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים;

"עבודות בנייה" ו"פעולת חיזוק מורכבת" – כהגדרתן בסעיף 14א לפקודת מסילות הברזל.

פרק ו': ועדה לתיאום תשתיות

77. סמכות הוועדה לתיאום תשתיות שהוקמה לפי סעיף 55 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב–2002³⁹ (בפרק זה – הוועדה לתיאום תשתיות), תהיה מוסמכת לפסוק בסכסוכים הנוגעים למיזם המטרו

הוועדה לתיאום תשתיות שהוקמה לפי סעיף 55 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב–2002³⁹ (בפרק זה – הוועדה לתיאום תשתיות), תהיה מוסמכת לפסוק בסכסוכים הנוגעים למיזם המטרו בין גוף תשתית אחד או יותר ובין חברה מבצעת, בעניינים המפורטים בסעיף 59כב(א) לחוק החברות הממשלתיות ובעניין תנאי ערבות, ביטוח ותנאים מסחריים נוספים שנדרשים לטובת ביצוע עבודת תשתית, בכפוף להוראות פרק זה.

78. הרכב הוועדה לתיאום תשתיות לעניין סכסוך הנוגע למיזם המטרו שגוף תשתית פרטי הוא צד לו, יהיה כמפורט להלן:

(1) משפטן שהוא עובד המדינה הכשיר להתמנות לשופט בית משפט מחוזי, שימנה שר האוצר בהסכמת היועץ המשפטי

³⁹ ס"ח התשס"ב, עמ' 55.

לממשלה, והוא יהיה היושב ראש ;

(2) עובד מינהל התכנון, שימנה המנהל הכללי של מינהל התכנון ;

(3) נציג, אחד או יותר, כאמור בסעיף 55ג(א)(6) לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 ;

(4) חמישה נציגים כמפורט להלן, שימנה שר האוצר :

(א) נציג אגף התקציבים במשרד האוצר ;

(ב) נציג ציבור שהוא מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ובעל ניסיון של שבע שנים לפחות כמהנדס בתחום התשתיות ;

(ג) נציג ציבור שהוא כלכלן בעל ניסיון של שבע שנים לפחות, מתוכן שנתיים לפחות בתחום התשתיות ;

(ד) נציג ציבור שהוא מגשר כהגדרתו בסעיף 79ג(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984⁴⁰, בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בגישור בעניינים מסחריים ;

(ה) נציג ציבור נוסף שמתקיים בו האמור בפסקת משנה (ב), (ג) או (ד) ;

(5) עובד משרד התחבורה, שימנה שר התחבורה.

(ב) מי שמוסמך למנות חבר בוועדה לתיאום תשתיות לפי סעיף קטן (א)(2) עד (5), ימנה לו ממלא מקום קבוע שמתקיימים בו התנאים לפי הוראות הסעיף הקטן האמור, ובכפוף להוראות סעיף 59כד לחוק החברות הממשלתיות.

⁴⁰ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

(ג) נציגי הציבור בוועדה לתיאום תשתיות יהיו זכאים לגמול והחזר הוצאות מאוצר המדינה בעד השתתפותם בכל ישיבה של הוועדה לתיאום תשתיות, בהתאם לסכום הגמול וההוצאות שלו זכאי דירקטור בחברה הממשלתית בעלת הסיווג הגבוה ביותר בעד השתתפות בישיבת דירקטוריון כפי שנקבע לפי הוראות סעיף 19 לחוק החברות הממשלתיות.

79. (א) הוועדה לתיאום תשתיות תהיה הסמכות הבלעדית לדון ולפסוק בסכסוך שהיא מוסמכת לפסוק בו בהתאם להוראות סעיף 77. סמכות בלעדית לפסוק בסכסוך הנוגע למיזם מטרו

(ב) על אף האמור בכל דין, גוף תשתית, ובכלל זה חברה מבצעת, רשאי לפנות בכתב לוועדה לתיאום תשתיות, בבקשה שתפסוק בסכסוך שהיא מוסמכת לפסוק בו לפי סעיף 77, ובלבד שחלפו עשרה ימים מהיום שבו הודיע בכתב לגוף התשתית האחר על כוונתו לפנות לוועדה לתיאום תשתיות.

(ג) הוועדה לתיאום תשתיות תפרסם באתר האינטרנט של משרד האוצר את רשימת המסמכים הדרושים לשם הגשת בקשה לפי סעיף קטן (ב) וקיום הדיון בה.

(ד) במסגרת הכרעה בסכסוך כאמור בסעיף 77, רשאית הוועדה לתיאום תשתיות לתת כל אישור לביצוע פעולה במקום גוף תשתית, ובלבד שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו בעניין, או להחזיר את ההחלטה בעניין מתן אישור לביצוע הפעולה לגוף התשתית, בצירוף הנחיותיה.

(ה) הכרעה סופית של הוועדה לתיאום תשתיות ניתנת לערעור, בשאלה משפטית בלבד, לפני בית המשפט לעניינים מינהליים; ערעור לפי סעיף זה יוגש בתוך שלושים ימים ממועד המצאת הכרעת הוועדה.

(ו) על אף האמור בפרק זה, פנתה החברה המבצעת למועצה המאסדרת בבקשה למתן היתר כאמור בסעיף 57(ד) לעבודת תשתית מסוימת

וניתנה החלטת המועצה המאסדרת באותו עניין, לא תדון הוועדה לתיאום תשתיות בסכסוך הנוגע לאותה עבודת תשתית, אלא אם כן מצא יושב ראש הוועדה לתיאום תשתיות כי פניית גוף התשתית לוועדה עוסקת בעניינים נוספים על אלו שבהם החליטה המועצה המאסדרת.

(ז) המועצה המאסדרת לא תיתן היתר כאמור בסעיף 57(ד) לעבודת תשתית שהוועדה לתיאום תשתיות החלה את הדיון בעניינה או הכריעה בה.

(ח) פנה גוף תשתית לוועדה לתיאום תשתיות בבקשה שתפסוק בסכסוך שהוועדה מוסמכת לפסוק בו בעניין עבודת תשתית מסוימת, רשאית החברה המבצעת, אם סברה כי מתקיימות הנסיבות המפורטות בסעיף 57(ד), לפנות למועצה המאסדרת בבקשה כי תיתן היתר כאמור באותו סעיף לגבי אותה עבודת תשתית, ובלבד שטרם החל דיון בעניין בוועדה לתיאום תשתיות; פנתה חברה מבצעת למועצה המאסדרת כאמור, לא תדון הוועדה לתיאום תשתיות בעניין עד להכרעת המועצה המאסדרת.

החלת הוראות חוק 80. הוראות סעיפים 59כג(ב), 59כד, 59כה, 59כו(ב) החברות הממשלתיות
 ר(ג), 59כז, 59כח(א) ו(ג) עד (ה) ו-59ל לחוק החברות הממשלתיות, יחולו, בשינויים המחויבים, על הוועדה לתיאום תשתיות, לגבי הסכסוכים שהיא מוסמכת לפסוק בהם, ועל הצדדים לסכסוך, לפי העניין."

החלפת הסימון של 12. סימן ו' לפרק ג' לחוק העיקרי יסומן "פרק ז'" ואחרי הכותרת יבוא:
 סימן ו' בפרק ג'
 והוספת סעיף 81

"שינוי תוכנית 81. לא ניתן לשנות תוכנית מהתוכניות המנויות
 מטרו בתוספת הראשונה אלא באחת מאלה:

(1) תוכנית לתשתית לאומית כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה, הכוללת הוראות בדבר שינוי בתוכנית המטרו;

(2) תוכנית מיתאר ארצית כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה, הכוללת הוראות בדבר שינוי בתוכנית המטרו.

- החלפת הסימון של 13. סעיף 33 לחוק העיקרי יסומן "82".
סעיף 33
14. סעיף 34 לחוק העיקרי יסומן "83" ובו –
תיקון סעיף 34
- (1) בכותרת השוליים, אחרי "התוספת" יבוא "הראשונה";
(2) אחרי "התוספת" יבוא "הראשונה".
15. סעיף 35 לחוק העיקרי יסומן "84", ובו –
תיקון סעיף 35
- (1) בסעיף קטן (א), במקום "לפרק זה" יבוא "לפרק ג";
(2) בסעיף קטן (ב), במקום "ר-37" יבוא "ר-86";
(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ג) הוראות סעיף 29 לא יחולו על תוכנית משביחה למקרקעין במתחם השפעה שהוחלט על הפקדתה לפני פרסום הודעת ועדת הפיתוח, כאמור בסעיף 29(ו), בעניין קביעת שיעור ההקניה שיחול באותו מתחם השפעה."
16. סעיף 36 לחוק העיקרי יסומן "85", ובו –
תיקון סעיף 36
- (1) בפסקה (5), במקום "סעיף 29" יבוא "סעיף 46";
(2) אחרי פסקה (6) יבוא:
- "(7) יישום ההוראות לעניין דיור בהישג יד לפי סעיף 36, סעיף 76ב(1)(3) לחוק התכנון והבנייה וסעיף 4א(ו) עד (י) לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים (הוראת שעה), התשע"ד–2014."
17. סעיף 37 לחוק העיקרי יסומן "86", ובו, בסעיף קטן (א), בהגדרה "מתחמי ההשפעה הזמניים", במקום "בסעיף 37(ד)" יבוא "בסעיף קטן (ד)".
תיקון סעיף 37
18. אחרי סעיף 86 לחוק העיקרי יבוא:
הוספת סעיפים 87 ו-88
- "חובת גוף תשתית 87. גוף תשתית יערוך הליך להשלמת איתור ומיפוי של להשלמת איתור התשתית שהוא מחזיק או מפעיל בשטח תוכנית ומיפוי של תשתית המטרו או בשטח הסמוך לה, ככל הנדרש, כך שעד בשטח תוכנית תום ארבעה חודשים מיום תחילתו של חוק רכבת המטרו או בשטח תחתית (מטרו) (תיקון), התשפ"ב–2022 (בפרק זה סמוך – החוק המתקן) יהיה ברשותו כלל המידע לגבי

התשתית שהוא מחזיק או מפעיל כאמור; לעניין זה, "שטח סמוך" – כהגדרתו בסעיף 53.

הוראת מעבר לעניין 88. על אף האמור בסעיף 55(ג) לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב–2002, לעניין סכסוך שנדון ועדה לתיאום תשתיות בוועדה לתיאום תשתיות בעקבות פנייה של גוף תשתית שנערכה ערב תחילתו של החוק המתקן, הרכב הוועדה לתיאום תשתיות יהיה בהתאם לקבוע בחוק משק הגז הטבעי או בחוק התוכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018, לפי העניין, כנוסחם ערב תחילתו של החוק המתקן."

- מחיקת כותרת 19. כותרת פרק ד' שעניינו "הוראות שונות" – תימחק.
פרק ד'
החלפת הסימון של 20. סעיפים 38 ו-39 לחוק העיקרי יסומנו "89" ו-"90".
סעיפים 38 ו-39
תיקון כותרת 21. בכותרת התוספת לחוק העיקרי, אחרי "תוספת" יבוא "ראשונה".
התוספת
הוספת תוספת 22. אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא:
שנייה

"תוספת שנייה"

(סעיף 64)

הגדרות 1. בתוספת זו –

"דיור חליפתי" – מקום הולם לשהייה או לדיור לפרק הזמן שבו יש חריגה ממפלס הרעש לפי הוראות סעיף 2(ג)(3) ר(4) לתוספת זו, בהתאם לכללים שקבעה המועצה המאסדרת;

"מבנה" – למעט כל חלק במבנה שנבנה שלא כדין;

"מיגון אקוסטי" – כל אמצעי מיגון שמטרתו הפחתת רעש;

"מיגון אקוסטי במבנה" – מיגון אקוסטי המותקן על גבי מבנה או משולב ברכיביו ומטרתו להפחית את רמת הרעש הנשמעת בתוך

המבנה ;

”שיעור היעילות של מיגון אקוסטי במבנה” –
שיעור הפחתת מפלס הרעש באמצעות מיגון
אקוסטי במבנה, הנמדד בהתאם לנוהל של
חברה מבצעת, שאישרה המועצה
המאסדרת לאחר התייעצות עם המשרד
להגנת הסביבה.

רעש חזק או בלתי סביר 2. (א) על אף ההוראות לפי חוק למניעת מפגעים,
יראו רעש שמקורו בפעולה של חברה מבצעת
לקידום מיזם המטרו כרעש חזק או בלתי סביר
לעניין סעיף 2 לחוק למניעת מפגעים, אם
מתקיימים לגביו שני אלה :

(1) הוא מפריע לאדם הנמצא בקרבת
מקום או לעוברים ושבים ;

(2) מפלס הרעש עולה על הגבוה מאלה :

(א) בשעות היום – מפלס הרעש
המרבי לפי חוק למניעת מפגעים
בתוספת 25db ;

(ב) בכל שעות היממה – מפלס
הרעש המרבי לפי חוק למניעת
מפגעים בתוספת 20db, ולעניין מיגון
אקוסטי במבנה – בתוספת שיעור
היעילות של המיגון האקוסטי
במבנה ;

(ג) מפלס רעש שווה ערך לפי חוק
למניעת מפגעים – בהתחשב בתרומת
רעש הרקע בתוספת 5db ; לעניין זה,
תרומת רעש הרקע תיקבע באמצעות
מדידות כאמור בהוראות לפי חוק
למניעת מפגעים על בסיס ממוצע
לשעה.

(ב) מדידת מפלס הרעש לעניין סעיף

קטן (א) תיעשה במרחק של מטר מחוץ למבנה.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יראו כל אחד מאלה כרעש שמקורו בפעולה של חברה מבצעת לקידום מיזם המטרו כרעש חזק או בלתי סביר:

(1) החריגה ממפלס הרעש כאמור בסעיף קטן (א) במבנה שלגביו מתבצעת המדידה, אינה עולה על 10db, וכן אינה עולה על 250 שעות בשנה קלנדרית ועל 40 שעות בחודש;

(2) החריגה ממפלס הרעש כאמור בסעיף קטן (א) אינה עולה על 30db במשך יותר מחמש שעות רצופות ביממה אחת ומתקיימים כל אלה:

(א) ניתן אישור המועצה המאסדרת לחריגה ממפלס הרעש, מטעמים שיירשמו; המועצה המאסדרת תיתן אישור כאמור עד עשר פעמים בשנה, אולם היא רשאית לאשר שתי חריגות נוספות, אם מצאה כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת;

(ב) החברה המבצעת פרסמה הודעה ברבים על החריגה ממפלס הרעש באזור שבו צפוי שתהיה חריגה, מראש ומוקדם ככל הניתן בנסיבות העניין;

(3) עד שלוש פעמים בשנה, אם החריגה ממפלס הרעש כאמור בסעיף קטן (א) אינה עולה על 90db במשך יותר מחמש שעות רצופות ביממה אחת ומתקיימים כל אלה:

(א) ניתן לחריגה אישור המועצה המאסדרת מטעמים שיירשמו;

(ב) ניתנה הודעה מראש כאמור

בפסקה (2)(ב);

(ג) החברה המבצעת הציעה לאדם שמתגורר במקום שבו צפוי שתהיה חריגה ממפלס הרעש דיור חליפי או סכום שווה ערך לשווי הדיור החליפי כאמור, בהתאם לכללים שקבעה המועצה המאסדרת, לפי בחירתו;

(4) מתקיימים שני אלה:

(א) החברה המבצעת הציעה לאדם שמתגורר במקום שבו צפוי שתהיה חריגה ממפלס הרעש דיור חליפי או סכום שווה ערך לשווי הדיור החליפי כאמור, לפי בחירתו, 24 שעות לפחות לפני תחילת ביצוע הפעולה;

(ב) ביצוע הפעולה דרוש באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה כאמור.

(ד) (1) החברה המבצעת תמדוד ותתעד את מפלס הרעש לפי תוספת זו בהתאם להוראות כל דין.

(2) החברה המבצעת תדווח למשרד להגנת הסביבה, אחת לחודש, על תוצאות המדידה לפי תוספת זו; המשרד להגנת הסביבה רשאי לדרוש, בנסיבות מיוחדות, כי דיווח כאמור יימסר לו אחת לשבוע, ובלבד שנתן על כך הודעה מראש לחברה המבצעת.

על אף ההוראות לפי חוק למניעת מפגעים ולפי חוק התכנון והבנייה, נדרשה חברה מבצעת במהלך ביצוע פעולה לקידום מיזם המטרו להרוס מיגון

הקמת מיגון
אקוסטי חלופי

3.

אקוסטי קיים, יהיה עליה להקים בתום העבודות מיגון אקוסטי חלופי שווה ערך למיגון האקוסטי שהרסה.

4. הפעלת מכונות על אף האמור לפי חוק למניעת מפגעים, לשם ביצוע פעולה לקידום מיזם המטרו, חברה מבצעת רשאית להפעיל מכונה כמשמעותה לפי החוק האמור או לבצע כל עבודה שאינה כרוכה בגרימת רעש חזק או בלתי סביר כאמור בסעיף 2 לתוספת זו, לצורכי חפירה, בנייה, הריסה או כיוצא בהן, באזור מגורים, בכל שעה משעות היממה ובכל אחד מימי השבוע.

5. פריקה, טעינה וטלטול של מכלים וסחורות על אף האמור לפי חוק למניעת מפגעים, לשם קידום מיזם המטרו, חברה מבצעת רשאית לבצע פעולות פריקה וטעינה או טלטול מכלים, באזור מגורים, בכל שעה משעות היממה ובכל אחד מימי השבוע, באופן הגורם או העלול לגרום לרעש, ובלבד שלא מדובר ברעש חזק או בלתי סביר כאמור בתוספת זו; לעניין זה "מכלים" – לרבות מכלי אשפה, חביות, מכלי גז מיטלטלים, סחורות וכיוצא בהם."

23. תיקון פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב-1972⁴¹, אחרי סעיף 14 יבוא: מסילות הברזל

"פעולות של חברה 14 יג1. (א) בסעיף זה, "חברה מבצעת", "מיזם מבצעת לשם קידום מיזם המטרו" – כמשמעותם בחוק רכבת תחתית (מטרו), התשפ"ב-2021⁴².

(ב) הוראות סימן זה יחולו לגבי פעולות לשם קידום מיזם המטרו שמבצעת חברה מבצעת, בשינויים אלה:

(1) בסעיף 14 א –

(א) בהגדרה "מקרקעין מושפעים",

⁴¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485; ס"ח התשע"ז, עמ' 600.
⁴² ס"ח התשפ"ב, עמ' 95.

בפסקה (2), בכל מקום, במקום "70 מטרים" יקראו "120 מטרים", במקום "המנהל רשאי" יקראו "המועצה המאסדרת רשאית" ובמקום "לאחר ששוכנע" יקראו "לאחר ששוכנעה";

(ב) במקום ההגדרה "פעולה קלה", יקראו:

"פעולה קלה" – אחת מהפעולות האלה, שאינה מיועדת להתבצע בבית מגורים:

(1) פעולה המנויה בסעיף 14ב(א) (1) או (2);

(2) פעולה כמפורט להלן, ובלבד שאין בה פגיעה או הפרעה של ממש ביכולת השימוש במקרקעין למטרות שהוא משמש או מיועד לשמש להן:

(א) פעולה המנויה בסעיף 14ב(א)(5);

(ב) ביצוע מדידות או סקרים, לרבות סקרי מים וקרקע ונטילת דגימות מהמים או מהקרקע;

(ג) עריכת בדיקה של יסודות מבנה במקרקעין ועמודי התמיכה שלו, ובכלל זה חפירה ברדיוס שלא יעלה על חצי מטר, ובלבד שמשך עריכת בדיקה כאמור לא יעלה על שבעה ימים, ואם אישר זאת מנהל רשות המטרו – 14 ימים;";

(2) בסעיף 14ד –

(א) בסעיף קטן (א), במקום "30 ימים" יקראו "14 ימים";

(ב) בסעיף קטן (ד), במקום "21 ימים" יקראו "שבעה ימים";

(ג) אחרי סעיף קטן (ד) יקראו:

"(ד1) המועצה המאסדרת רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועדים לפי סעיף זה בשבעה ימים נוספים.";

(3) בסעיף 14ה –

(א) בסעיף קטן (א), במקום "30 ימים" יקראו "14 ימים";

(ב) בסעיף קטן (ד), בכל מקום, במקום "21 ימים" יקראו "שבעה ימים";

(ג) אחרי סעיף קטן (ד) יקראו:

"(ד1) המועצה המאסדרת רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועדים לפי סעיף זה בשבעה ימים נוספים.";

(4) בסעיף 14ז –

(א) בסעיף קטן (ב), במקום "30 ימים" יקראו "14 ימים";

(ב) בסעיף קטן (ג), במקום "30 ימים" יקראו "14 ימים";

(ג) בסעיף קטן (ד), במקום "40 ימים" יקראו "25 ימים" ובמקום "21 ימים" יבוא "שבעה ימים";

(5) אחרי סעיף 14ז יקראו:

141. (א) היה לחברה מבצעת יסוד סביר להניח, בהתאם לחוות דעת הנדסית, כי בשל ביצוע עבודות להקמת מיזם המטרו נדרשת פעולת חיזוק מורכבת לשם מניעה של סכנה מיידית לחיי אדם או של נזק משמעותי לרכוש, רשאית היא לפנות לוועדה בבקשה להיכנס למקרקעין לשם ביצוע פעולת החיזוק כאמור; פנתה חברה מבצעת בבקשה כאמור (בסעיף זה – בקשה), יחולו הוראות סעיף 141, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) פסקה (1) – לא תיקרא;

(ב) בפסקאות (2) ו-(3), המילים "כאמור בפסקה (1)" – לא ייקראו;

(2) סעיף קטן (ב) – לא ייקרא;

(3) בסעיף קטן (ג), במקום "30 ימים" יקראו "14 ימים";

(4) במקום סעיף קטן (ד) יקראו:

"(ד) הוועדה תקיים דיון בבקשה בתוך שלושה ימים מהיום שבו הוגשה ההתנגדות בידי בעל המקרקעין או מהמועד האחרון להגשת ההתנגדות, לפי המוקדם; הוועדה תמסור את החלטתה לחברה המבצעת ולבעל המקרקעין בתוך שלושה ימים ממועד הדיון."

(5) בסעיף קטן (ה), במקום "לשם הגנה על חיי אדם או מניעת נזק משמעותי לרכוש" יקראו "לשם מניעת סכנה מיידית לחיי אדם או לגרימת נזק משמעותי לרכוש בשל המשך ביצוע העבודות להקמת מיזם המטרו";

(6) בסעיף קטן (ו), אחרי "(ג) עד (ה)" יקראו "כנוסחם בפסקאות (3) עד (5)".

תיקון חוק החברות 24. בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975⁴³ –
הממשלתיות

(1) בסעיף 59כא –

(א) בהגדרה "ועדה ליישוב סכסוכים", במקום "ועדה שהוקמה לפי סעיף 59כב" יבוא "הוועדה לתיאום תשתיות שהוקמה לפי סעיף 55ב לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002";

(ב) בהגדרה "חברת תשתית", בסופה יבוא "למעט חברה מבצעת כהגדרתה בחוק רכבת תחתית (מטרו), התשפ"ב-2021⁴⁴, בסכסוך הנוגע למיזם המטרו כמפורט בסעיף 77 לחוק האמור";

(2) בסעיף 59כב –

(א) בכותרת השוליים, המילה "הקמת" – תימחק;

(ב) בסעיף קטן (א), במקום "תוקם ועדה, אחת או יותר, שתפקידה" יבוא "תפקיד הוועדה ליישוב סכסוכים יהיה";

(3) סעיף 59כג – בטל;

(4) בסעיף 59כד –

(א) בסעיף קטן (א)(4), במקום "עובד הרשות" יבוא "עובד המדינה" ובמקום "ברשות" יבוא "בשירות המדינה";

(ב) סעיף קטן (ג) – בטל;

(ג) בסעיף קטן (ד), במקום "מנהל הרשות" יבוא "המנהל הכללי של משרד האוצר";

(5) סעיף 59כט – בטל.

תיקון חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002⁴⁵ –
הגז הטבעי

(1) בסעיף 55א, בהגדרה "בעל תשתית", בסופה יבוא "למעט חברה מבצעת כהגדרתה בחוק רכבת תחתית (מטרו), התשפ"ב-2021, בסכסוך הנוגע למיזם המטרו";

(2) בסעיף 55ב, סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) – בטלים;

(3) בסעיף 55ג, במקום סעיפים קטנים (א) עד (ג) יבוא:

⁴³ ס"ח התשל"ה, עמ' 132; התשע"ח, עמ' 504.

⁴⁴ ס"ח התשפ"ב, עמ' 95.

⁴⁵ ס"ח התשס"ב, עמ' 55; התשפ"ב, עמ' 161.

"(א) וזה הרכבה של הוועדה לתיאום תשתיות :

(1) המנהל הכללי של משרד האוצר, והוא יהיה היושב ראש ;

(2) היועץ המשפטי של משרד האוצר, או משפטן שהוא עובד המדינה הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום שהוא ימנה בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ;

(3) אחד מסגניו של הממונה על התקציבים במשרד האוצר, שימנה שר האוצר, והוא ישמש ממלא מקום יושב ראש הוועדה ;

(4) נציג מינהל התכנון, שימנה המנהל הכללי של מינהל התכנון ;

(5) היו כל הצדדים לסכסוך חברות ממשלתיות – עובד רשות החברות הממשלתיות שימנה מנהל רשות החברות הממשלתיות ;

(6) אחד או יותר מהמנויים להלן, בהתאם למספר גופי התשתית שהם צד לסכסוך, ולמשרד או לרשות שתחום פעילות גוף התשתית כאמור הוא בתחום אחריותו :

(א) עובד הרשות הממשלתית למים ולביוב שימנה מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב ;

(ב) עובד משרד הפנים שימנה שר הפנים ;

(ג) עובד משרד התחבורה שימנה שר התחבורה והבטיחות בדרכים ;

(ד) עובד משרד האנרגיה, רשות החשמל או רשות הגז הטבעי, שימנה שר האנרגיה ;

(ה) עובד משרד התקשורת שימנה שר התקשורת ;

(ו) עובד משרד האוצר שימנה שר האוצר ;

(ז) מנהל רשות המטרו או עובד רשות המטרו שהוא ימנה.

(ב) תקופת כהונתו של חבר הוועדה, למעט המנהל הכללי של משרד האוצר, תהיה שלוש שנים מיום מינויו, וניתן למנותו לתקופות כהונה נוספות."

26. בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות

תיקון חוק

(1) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא :

"(4) סמכויות הוועדה כאמור באותו סעיף קטן לעניין סכסוך הנוגע למיזם המטרו כהגדרתו בחוק רכבת תחתית (מטרו), התשפ"ב–2021, יהיו בהתאם להוראות פרק ו' לחוק האמור ;

(5) היו כל הצדדים לסכסוך חברות תשתית כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975, יחולו על הסכסוך ההוראות לפי פרק ח'3 לחוק האמור." ;

(2) בסעיף קטן (ג) –

(א) ברישה, במקום "55ב(ב) עד (ד)" יבוא "55(ד)";

(ב) בפסקה (1), פסקת משנה (א) – תימחק ;

(ג) פסקה (2) – תימחק.

27. תיקון חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח–1998⁴⁷ –
להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים

(1) בתוספת השלישית, בסופה יבוא :

"8. חברה מבצעת כהגדרתה בחוק רכבת תחתית (מטרו), התשפ"ב–2021 ;

(2) בתוספת החמישית, בסופה יבוא :

"27. חברה מבצעת כהגדרתה בחוק רכבת תחתית (מטרו), התשפ"ב–2021 .

28. תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס–2000⁴⁸ –
משפט לעניינים מינהליים

(1) בתוספת הראשונה, בסופה יבוא :

"64. החלטות המועצה המאסדרת לפי סעיפים 8(ה) ו-57(ד) לחוק רכבת תחתית (מטרו), התשפ"ב–2021 ;

⁴⁶ ס"ח התשע"ז, עמ' 49 ; התשפ"ב, עמ' 742.
⁴⁷ ס"ח התשנ"ח, עמ' 348 ; התשפ"ב, עמ' 6.
⁴⁸ ס"ח התש"ס, עמ' 190 ; התשפ"ב, עמ' 286.

(2) בתוספת השנייה, בסופה יבוא :

"29. ערעור על הכרעה סופית של הוועדה לתיאום תשתיות לפי סעיף 79(ה) לחוק רכבת תחתית (מטרו), התשפ"ב–2021."

תיקון חוק התכנון 29. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965⁴⁹ –
והבנייה

(1) בסעיף 6א, אחרי סעיף קטן (א1) יבוא :

"(א2) בדיון בתוכנית לפי סעיף 76ב(ב1), יהיה חבר בוועדה לתשתיות גם ראש הרשות המקומית שבתחומה נמצא השטח הגדול ביותר בתחום התוכנית." ;

(2) בסעיף 6ב(ב) –

(א) ברישה, אחרי "לתשתיות לאומיות" יבוא "תמ"א 70/א כהגדרתה בחוק רכבת תחתית (מטרו), התשפ"ב–2021" ;

(ב) בסעיף קטן (ב1), במקום "לתשתיות לאומיות" יבוא "לתשתיות לאומיות, תמ"א 70/א כהגדרתה בחוק רכבת תחתית (מטרו), התשפ"ב–2021" ואחרי "לדיר" יבוא "או לעניין היתר לייעודים או שימושים נוספים על פי תוכנית לתשתית לאומית בהתאם לסעיף 76ב(ב1)" ;

(3) בסעיף 76ב –

(א) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב), בתוכנית לתשתית לאומית ניתן לכלול הוראות לעניין בנייה למגורים, לשטחי ציבור, לתעסוקה, למסחר ולמלונאות –

(1) בכל אחד מהמפורטים להלן, ובלבד שהוראות כאמור מתייחסות למקרקעי ישראל בלבד, ואין בו סטייה מהוראות תוכנית מיתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור (תמ"א 35) :

(א) תחנה לתחבורה ציבורית, למעט אם בניית התחנה הושלמה ;

(ב) חניון לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית, למעט אם בניית החניון הושלמה ;

⁴⁹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 ; התשפ"ב, עמ' 692.

(ג) מתחם תפעולי הנדרש לטיפול במסילת ברזל
ובציוד הדרוש להפעלה של רכבת;

(2) במקרקעין מיועדים.

(2ב) על תוכנית לתשתית לאומית שהיא תוכנית משביחה
כהגדרתה בחוק רכבת תחתית (מטרו) התשפ"ב–2021, יחולו
הוראות סעיף 4א(ו) עד (י) לחוק לקידום הבנייה במתחמים
מועדפים (הוראת שעה), התשע"ד–2014, כנוסחו במועד תחילתו
של חוק רכבת תחתית מטרו (תיקון), התשפ"ב–2022,⁵⁰ בשינויים
המחויבים.";

(ב) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) (1) על אף האמור בסעיף קטן (ב1)(2), בתקופה של
שלוש שנים מיום תחילתו של חוק רכבת תחתית
מטרו (תיקון), התשפ"ב–2022⁵¹ או מיום אישור תוכנית
מטרו הנוגעת לעניין, לפי המאוחר, לא תוגש לוועדה
לתשתיות תוכנית לפי סעיף קטן (ב1)(2), אלא בהסכמת
הרשות המקומית הנוגעת בדבר; הוראות פסקה זו לא
יחולו על תוכנית במתחם תפעולי הנדרש לטיפול במסילת
ברזל ובציוד הנדרש להפעלתה של רכבת, במרכז תחבורה
משולב, ובתת־הקרקע של תחנה למערכת תחבורה עתירת
נוסעים שנקבעה בתוכנית המטרו.

(2) בחלוף התקופה האמורה בפסקה (1), לא תוגש
לוועדה לתשתיות תוכנית שהוראות אותה פסקה חלות
עליה אלא לאחר התייעצות עם הרשות המקומית הנוגעת
בדבר.

(ו) בסעיף זה –

"מערכת תחבורה עתירת נוסעים" – כהגדרתה בחוק לקידום
הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה),
התשע"ד–2014;

"מקרקעין מיועדים" – כהגדרתם בסעיף 37 לחוק רכבת
תחתית (מטרו), התשפ"ב–2021;

"מרכז תחבורה משולב", ו"תוכנית מטרו" – כהגדרתם בחוק

⁵⁰ ס"ח התשפ"ב, עמ' ...

⁵¹ ס"ח התשפ"ב, עמ' ...

רכבת תחתית (מטרו), התשפ"ב–2021."

(4) בסעיף 257, במקום "על ידי הוועדה המקומית או על ידי הוועדה המחוזית" יבוא "על ידי הוועדה המקומית, הוועדה המחוזית או הוועדה לתשתיות";

(5) בסעיף 261(ה)(1), בסופו יבוא "ואולם, הקמת מתחם תפעולי הנדרש לצורכי הטיפול במסילת ברזל ובציוד הדרוש להפעלתה של רכבת, או הקמת מבנה הנדסי או כל מבנה אחר הדרוש במישרין לשם הקמה או הפעלה של מיזם המטרו כהגדרתו בחוק רכבת תחתית (מטרו), התשפ"ב–2021, תהיה טעונה הרשאה בהתאם להוראות סעיף קטן זה, למעט אם נקבע בחוק זה או בכל דין אחר כי אינם טעונים היתר לפי סעיף 145 לחוק זה."

תיקון חוק לקידום 30. בחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים (הוראת שעה), התשע"ד–2014⁵², בסעיף 4א, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

לדיוור מתחמים מועדפים

"(ו) אושרה במתחם מועדף לפיתוח מוטה תחבורה תוכנית מועדפת לפיתוח מוטה תחבורה שהיא תוכנית משביחה כהגדרתה בחוק רכבת תחתית (מטרו), התשפ"ב–2021, יהיו 30% מיחידות הדיוור בתחום הקרקע שהיא מקרקעי ישראל בתוכנית יחידות דיוור להשכרה לטווח ארוך ויחידות דיוור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת (בסעיף זה – שיעור יחידות הדיוור בהישג יד), כך שמחצית מיחידות הדיוור שנקבעו בתוכנית יהיו יחידות דיוור להשכרה לטווח ארוך ומחצית – יחידות דיוור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת.

(ז) נקבע בהחלטה של הממשלה או של מועצת מקרקעי ישראל כי 15% לפחות מיחידות הדיוור בתוכנית משביחה כאמור בסעיף קטן (ו) יימכרו או יוחכרו לציבור זכאים במחיר מופחת ממחיר השוק, יימנו יחידות אלו כחלק משיעור יחידות הדיוור בהישג יד, ובלבד ששיעור יחידות הדיוור בהישג יד יהיה 15% לפחות מיחידות הדיוור בתחום הקרקע שהיא מקרקעי ישראל כאמור בסעיף קטן (ו); מחצית מיחידות הדיוור בהישג יד יהיו יחידות דיוור להשכרה לטווח ארוך, ומחצית – יחידות דיוור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת.

(ח) על אף האמור בסעיפים קטנים (ו) ו-(ז), נקבעו בתוכנית מועדפת לפיתוח מוטה תחבורה שהיא תוכנית משביחה לפי סעיף קטן (ו) שימושים במקרקעי ישראל לבית דיוור מוגן או למעונות לתלמידים, יימנו יחידות הדיוור בשימושים אלו כחלק משיעור יחידות הדיוור בהישג יד; לענין פסקה זו, "בית דיוור מוגן" ו"מעונות לתלמידים" – כמשמעותם בסעיף 62א(14)(א) לחוק התכנון והבנייה.

⁵² ס"ח התשע"ד, עמ' 750; התשפ"א, עמ' 398.

(ט) על אף האמור בסעיף קטן (ו), הממשלה רשאית לקבוע כי במתחם מועדף לפיתוח מוטה תחבורה יחולו שיעורים אחרים מהקבוע בסעיף קטן (ו) (בסעיף קטן זה – שיעור שונה), ובלבד ששיעור כלל יחידות הדיור בשימושים כאמור בסעיפים קטנים (ו) עד (ח), בתוכניות המועדפות לפיתוח מוטה תחבורה שהן תוכניות משביחות, יהיה בממוצע השיעור האמור בסעיף קטן (ו); נקבע לעניין תוכנית שיעור שונה, ייקבע באותו מועד לעניין תוכנית אחרת השיעור המאזן הנדרש לשם עמידה בשיעורים הקבועים בסעיף קטן (ו).

(י) על אף האמור בסעיפים קטנים (ו) ו-(ט), הממשלה רשאית לקבוע כי במתחם מועדף לפיתוח מוטה תחבורה יחול שיעור נמוך מהקבוע בסעיף קטן (ו), בהתחשב במאפייני היישוב או בהיצע הדיור בהישג יד ברשות המקומית שבתחומה נכללת התוכנית וכן משיקולים תכנוניים וכלכליים ליישום התוכנית.

דברי הסבר

מערכת הסעת המונים הכוללת רכבת תחתית (להלן – מערכת מטר), נחוצה כדי למנוע משבר תחבורתי חמור וצפויה להניב תועלות כלכליות, חברתיות ואורבניות משמעותיות אשר ערכן נאמד בעשרות מיליארדי שקלים חדשים. בהצעת חוק זו כלולים ההסדרים העיקריים לטובת קידום מיזם המטר שנועדו לאפשר את ההגשמה שלו באופן יעיל ומיטבי לאור האינטרס הלאומי במיזם. בכל הנוגע להיבטי המקרקעין, כיו"ר ועדת מיזמי תשתית לאומיים בכנסת ה-24, קבעתי הישג משמעותי ביותר של הוועדה לטובת הציבור: הוועדה החליטה כי בכל תכנית שתאושר בותמ"ל או בות"ל לעניין בינוי בתחומי תכנית המטר יוקצו 30 אחוזים מיחידות הדיור בקרקע שהיא מקרקעי ישראל לדיור בהישג יד – השכרה לטווח ארוך, השכרה במחיר מופחת, מעונות סטודנטים ודיור מוגן. הסדר זה יחול גם על כל קרקע שהוקנתה למדינה חלף מס השבח המטר, כפי שהוסבר קודם. מדובר בתוספת של אלפי יחידות דיור למטרות חשובות אלה, בלב אזורי הביקוש. עוד הצעת החוק כוללת פרקים העוסקים בפעילותם של גורמים מוסמכים לקידום מיזם המטר, תיאום תשתיות, הוראות מיוחדות להסרת חסמים לצורך קידום המיזם, לרבות קביעת הסדרים מיוחדים בענייני רעש, ותיקונים עקיפים רבים בענייני תכנון ובניה, חברות ממשלתיות, פקודת מסילות הברזל ועוד. לסיכום, המטר הוא פרויקט התשתיות היקר וכנראה שגם החשוב ביותר בתולדות מדינת ישראל. בלעדיו מדינת ישראל הייתה נקלעת לקטסטרופה תחבורתית ואורבנית, אך בעידן המטר ישראל תתקדם קדימה כלכלית, חברתית ותעבורתית. הצעת החוק שלפנינו היא התשתית החוקית שתאפשר את הקמת פרויקט המטר, שהוא עתיד התחבורה בגוש דן, ולכן הוא בעל חשיבות אדירה. הוועדה בראשותי קיימה דיונים רבים וארוכים בהצעת החוק על מנת להביא לתוצאה הטובה ביותר, שתבטיח את הקמת המיזם במהירות האפשרית מצד אחד, ותשמור על זכויות הפרט והאינטרס הציבורי מן הצד השני. הצעת חוק בנוסח זהה הונחה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית בכנסת העשרים וארבע (מ-1446) ולפיכך הצעת חוק זו לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)